

南宁市住房和城乡建设局

南住建函〔2025〕671号

南宁市住房和城乡建设局 关于征求《南宁市燃气管理条例（修订草案） （征求意见稿）》修改意见的函

各县（市、区）人民政府、开发区管委会，市直各有关单位，南宁市燃气协会，各燃气企业：

为深入贯彻落实习近平总书记关于燃气安全的重要指示批示精神，持续强化城镇燃气管理，切实提升城镇燃气本质安全水平，促进燃气行业健康有序发展，根据南宁市2025年立法工作安排，我局起草了《南宁市燃气管理条例（修订草案）（征求意见稿）》，现征求你们意见，请组织人员认真研究，并于2025年4月10日下午下班前书面反馈至我局，电子版发送至工作邮箱：gysyek1605@163.com。

- 附件：1.南宁市城镇燃气管理条例（修订草案）（征求意见稿）
2.南宁市城镇燃气管理条例（修订草案）（立法指引）
3.关于《南宁市城镇燃气管理条例（修订草案）》修订说明

4.市直各有关单位名单



(公开前需经政府信息公开审查)

(联系人及联系电话：卢昭恒，5578201)

南宁市城镇燃气管理条例（修订草案）

（征求意见稿）

第一章 总 则

第二章 建设与发展

第三章 经营与服务

第四章 使用与器具管理

第五章 安全与应急处置

第六章 法律责任

第七章 附 则

第一章 总 则

第一条【立法目的】 为了加强燃气管理，保障燃气供应和使用安全，维护用户和经营企业的合法权益，根据《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气管理条例》，结合本市实际，制定本条例。

第二条【适用范围】 本市行政区域内城镇燃气的规划、建设、经营、服务、使用、设施保护、安全管理，燃气燃烧器具的销售、安装、维修、使用及相关监督管理活动，适用本条例。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，氢气、丙烷、醇基混合燃料、沼气、秸秆气的生产和使用，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

第三条【管理原则】 燃气工作应当坚持安全第一、统筹规划、确保供应、规范服务、节能高效的原则。

第四条【政府职责】 市、县（市、区）人民政府应当加强对城镇燃气工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划以及安全生产等规划，明确相关部门职责分工，建立健全燃气管理工作机制，统筹解决燃气事业发展、燃气安全监督管理等方面的重大问题。

乡镇人民政府、街道办事处应当做好辖区内的燃气安全宣传工作，协助做好燃气使用安全入户检查等工作。

第五条【部门职责】 市住房和城乡建设行政主管部门是本市行政区域内城镇燃气的主管部门，负责统筹、指导、督促城镇燃气管理工作；县（市、区）人民政府确定的燃气主管部门负责本行政区域内的城镇燃气管理工作。

市住房和城乡建设行政主管部门和县（市、区）人民政府确定的燃气主管部门（以下统称燃气管理部门）所属燃气行业机构具体负责与燃气相关的事务性、服务性工作。

市、县（市、区）人民政府市场监管行政主管部门负责燃气特种设备、供气质量和计量、生产销售环节燃气燃烧器具、燃气

泄漏报警器和燃气泄漏安全保护装置及其附件的产品质量监督，依法实施气瓶充装许可，依法查处无证经营、假冒伪劣、未经强制认证、违规收费等违法行为。

市、县（市、区）人民政府公安机关负责查处非法经营、存储、使用燃气等影响公共安全的行为，改装、超载等不符合安全规范规定的燃气运输车辆。

市、县（市、区）人民政府交通运输行政主管部门负责燃气道路运输的监督管理，查处不按规定路线、使用非专用车辆或者未取得危险品货物道路运输资质运输燃气等违法行为。

市、县（市、区）人民政府应急管理行政主管部门负责组织、指导、协调与燃气有关的生产安全事故应急救援和生产安全事故的调查处理。

市、县（市、区）人民政府消防救援机构依法履行与燃气有关的火灾等灾害事故的救援职责，并对其职责范围内的燃气经营和使用单位遵守消防法律、法规情况进行监督检查。

市、县（市、区）人民政府商务行政主管部门负责督促使用燃气的餐饮经营单位加强燃气安全管理，落实燃气安全防范措施，消除燃气使用安全隐患。

市、县（市、区）人民政府行政处罚机构负责依法查处燃气违法行为。

发展改革、自然资源、生态环境等行政主管部门在各自职责范围内做好燃气管理的相关工作。

第六条【燃气智慧监管服务平台】鼓励、支持燃气工程的智能化应用，运用人工智能等新一代信息技术发展智慧燃气。

市住房和城乡建设行政主管部门应当推进燃气安全监管信息化建设，建立燃气智慧监管服务平台，推进燃气运营管理数字化、智慧化，对燃气安全实行全程监管。

第七条【公众参与】燃气行业协会应当加强行业自律管理，提供行业信息、咨询、培训等服务，促进燃气经营者提高服务质量和技术水平。

广播、电视、报刊、互联网等媒体应当开展燃气使用安全公益性宣传，增强社会公众安全用气意识。

第二章 建设与发展

第八条【燃气总体建设与发展】市、县（市、区）人民政府应当根据本行政区域燃气发展规划，加大对城镇燃气设施建设的投入力度，鼓励社会资本参与投资建设城乡燃气设施，有计划、分步骤推进城镇燃气管网和设施建设。

第九条【燃气设施建设条件】燃气设施建设应当符合燃气发展规划，符合工程建设相关技术标准，并按基本建设程序办理报建手续。燃气设施建设工程的施工图设计文件未经依法审查批准的，不得使用；燃气设施建设工程的勘察、设计、施工、监理等活动应当由具有相应资质等级的单位承担，并依法接受工程质

量监督机构的监督。

燃气管道应当按照国家有关技术标准、技术规范要求，与其他地下管线保持安全间距；地下燃气设施的位置及走向应当设置明显的警示标志。按照规划建设的燃气管道需要从单位或者居民区通过的，有关单位和个人应当予以配合。

第十条【竣工验收】 燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并自竣工验收合格之日起十五日内将竣工验收情况报燃气管理部门备案。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

燃气设施建设工程竣工验收后，建设单位应当按照国家、自治区和本市有关城建档案管理的规定，向所在地城建档案管理机构移交建设工程档案。

第十一条【建设工程与燃气设施保护】 从事建设工程的新建、改建、扩建活动的，建设单位在开工前应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况，管道燃气经营企业应当及时提供。

在燃气设施安全保护范围内进行建设工程施工的，应当遵守下列规定：

（一）建设单位应当在建设工程开工前向城建档案管理机构以及管道燃气经营者查询地下燃气设施的相关情况，并组织施工单位、监理单位、管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案；需要对已建成道路进行挖掘、顶进作业的，建设单位应当向市政

设施行政主管部门提交保护方案；

（二）建设单位进行现场探测或者施工开挖时，应当采取相应的安全保护措施，施工范围内有地下燃气管线的，应当通知管道燃气经营企业派专业技术人员进行现场指导；

（三）施工需明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，并按有关安全管理、安全操作规程采取防范措施后，方可作业；

（四）施工中不得擅自移动和启闭调压箱、管道阀门等燃气设施；

（五）施工中不得使用机械铲、空气锤、挖掘机、推土机、风镐等机械设备进行作业，不得占压、碰撞燃气设施；

（六）施工中造成燃气设施漏气的，当事人应当立即采取防护措施，保护现场，及时通知燃气经营企业，报告住房和城乡建设行政主管部门和消防救援机构，并协助抢险抢修。

因施工造成管道燃气设施损坏的，有关责任人应当赔偿燃气经营企业因此产生的气量损失、抢修费用等经济损失。

燃气设施安全保护范围由市住房和城乡建设行政主管部门依法划定并公布。

第十二条 【轨道交通、高压输电项目建设与燃气设施保护】轨道交通、高压输电项目等可能产生杂散电流，对地下燃气管道及设施造成腐蚀影响的，建设单位应当按照燃气管道及设施保护相关标准和规范，在设计阶段进行分析和评价，在施工和使用阶段做好设计效果验证并采取相应保护措施。

第十三条 **【燃气工程安装费】** 新建居民住宅使用管道燃气的，应当安装燃气泄漏报警切断装置，相关费用纳入房屋建设成本，不得另外向买受人收取；投入使用后，可依法依规移交给燃气经营企业实行专业化运营管理，相关运行维护等费用纳入企业经营成本。

既有居民住宅使用管道燃气的，由燃气经营者按照规定有计划、分步骤加装燃气泄漏报警切断装置。燃气泄漏报警切断装置的加装、维护、更新费用纳入燃气经营者配气成本。

建设工程需要迁移燃气设施的，迁移费用由建设单位承担。

第十四条 **【禁止新建管道供气装置区域】** 在管道燃气已覆盖的区域内不得新建气化站、瓶组气化站等管道供气装置。

第十五条 **【瓶装燃气的禁用区】** 为了保障公共安全的需要，市燃气管理部门可以根据燃气发展和燃气管网建设情况，拟定禁止使用瓶装燃气的区域，报市人民政府同意后，向社会公布。

第三章 经营与服务

第十六条 **【燃气经营条件】** 从事燃气经营的企业应当具备国家和自治区规定的条件。

第十七条 **【燃气设施合格标识】** 燃气储配站、门站、气化站、加气站、供应站、调压站等燃气设施的设立应当符合国家和自治区规范要求，并申领燃气设施合格标识。

燃气储配站、供应站和加气站申领燃气设施合格标识，由燃气经营企业向燃气设施所在地的县（市、区）燃气管理部门申请。县（市、区）燃气管理部门审核通过的，由市燃气管理部门复核颁发。

管道燃气门站、气化站、调压站申领燃气设施合格标识，燃气设施在县（市）的，由燃气经营企业向燃气设施所在县（市）燃气管理部门申请，县（市）燃气管理部门审核通过的，由市燃气管理部门复核颁发；燃气设施在市区的，由燃气经营企业向市燃气管理部门申请，由市燃气管理部门审核颁发。

燃气经营企业不得擅自变更燃气储配站、门站、气化站、加气站、供应站、调压站等燃气设施的设立地点；确需变更的，应当提前 30 日重新核准。

第十八条【瓶装燃气经营】 瓶装燃气经营企业应当对瓶装燃气施行智能化全流程追溯，对自有气瓶喷涂权属单位标识和服务电话，对气瓶充装、检验、运输、储存、配送、使用（含入户安全检查）、回收、报废等环节进行全过程跟踪管理，并通过不易损坏的电子标签等信息技术手段对气瓶进行识别和追溯。电子标签记载的信息应当真实有效。

瓶装燃气经营企业应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆加强管理，配备与经营规模相适应的配送服务人员以及配送车辆，实行统一配送制度，并承担相应的责任。用户向燃气经营企业预约订气后，瓶装燃气经营企业应当及时指派送气服务人

员在约定时限内直接配送入户，不得允许用户自提瓶装燃气。

燃气经营企业充装燃气时，应当对气瓶钢印标记和盛装气体性质的一致性进行确认，不得混装不同种类的燃气，不得充装不符合国家标准的燃气。

第十九条【气瓶检验】 瓶装燃气气瓶检验机构应当按照特种设备安全技术规范和相关标准对瓶装燃气经营者送检的气瓶进行检验，确保检验完成后气瓶的信息标志完好且与气瓶瓶体相对应，并按照要求更新信息标志中的气瓶检验信息。

第二十条【管道设施维护与更新】 管道燃气设施的维护与更新由管道燃气经营企业组织实施。

管道燃气设施的维护与更新费用，居民用户燃气表前（含燃气表）的由管道燃气经营企业承担，表后的由用户承担；非居民用户的依据供气用气合同的约定承担。

第二十一条【开通前检测】 管道燃气经营企业为居民用户开通燃气前，应当对燃气表后燃气设施进行检测，符合使用安全条件的，方可开通。

第二十二条【用气量计量】 管道燃气用户的用气量，以法定计量检定机构检定合格且在有效期内的燃气表的基表记录为准。

用户对燃气表的准确度有异议的，可以向供气的管道燃气经营企业提出检测申请，管道燃气经营企业应当按照与用户约定的时间或者在接到申请之日起3日内，委托法定的计量检定机构进

行检测。经检测燃气表误差在国家允许范围的，因检测产生的费用由用户承担；误差超过国家允许范围的，检测费用由管道燃气经营企业承担，并免费为用户更换合格的燃气表，拆表前 6 个月的燃气费用，按用气量的检测结果多退少补。

第二十三条【免费检查服务】 管道燃气经营企业应当对用户的燃气使用安全免费提供入户安全检查服务，每年至少二次；瓶装燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，并在每次送气时免费提供入户安全检查。街道办事处、居民委员会、物业服务人应当提供协助。检查结果应当书面告知用户。

燃气用户拒不配合燃气经营企业入户安全检查，或者燃气经营企业发现因用户不遵守用气规定出现安全隐患的，燃气经营企业可以根据供气用气合同采取暂时停止供气的措施；因用户原因连续三次未能实施入户安全检查且经书面通知，仍拒不配合入户安全检查，或者燃气经营企业发现存在燃气隐患，用户拒不整改的，燃气企业经营应当及时向燃气管理部门报告，并采取暂时停止供气或者限制供气等相应的安全保护措施；涉嫌犯罪的，应当向公安机关报告。

第二十四条【服务质量保障体系】 燃气经营企业应当落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行安全管理制度，负责燃气供应安全、燃气设施安全管理，对燃气使用安全进行服务指导和技术保障，并遵守以下规定：

（一）向用户持续稳定地供应燃气，其热值、组分、臭味、气质、压力、计量等符合国家标准；

（二）在经营服务场所公示服务项目、业务流程、服务标准、收费标准以及供用气条件等内容，向社会公示营业网点、营业时间、服务和投诉电话以及抢险抢修电话；

（三）与用户签订供用气合同，约定用气地址，明确双方权利义务，依法保护燃气用户的个人信息安全；

（四）在气源站、储配站、加气站等重要生产经营场所的出入口、生产区、储存区安装监控设备，实时向燃气智慧监管服务平台上传数据；

（五）应当建立健全燃气用户服务信息系统，记载燃气用户信息化档案，信息化档案应当包括供用气合同、安全检查记录、安全隐患告知书、暂停供气通知书等内容；

（六）燃气经营企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员应当经专业培训并考核合格，且取得的专业培训考核合格证书载明的受聘燃气经营企业应与实际相符；

（七）法律、法规的其他规定。

第二十五条【燃气钢瓶管理】 瓶装燃气经营企业向燃气用户提供的燃气钢瓶应当符合安全技术规范要求并已向市场监管行政主管部门备案。

瓶装燃气经营企业应当对气瓶至配套的减压阀、自动切断阀承担检查、运行、维护、抢修和更新改造的责任，建立充装前后

的检查、记录制度，并按照特种设备相关管理规定办理气瓶使用登记、申报定期检验。

第二十六条【燃气经营禁止行为】任何单位和个人不得有下列行为：

（一）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气；

（二）超出燃气设计标准规范储存燃气；

（三）利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气；

（四）违规在液化石油气中掺入二甲醚或者其他危险化学品；

（五）向未设置电子标签的气瓶充装燃气；

（六）将充装后的气瓶交由未取得危险货物运输许可的单位或者个人运输；

（七）向居民和餐饮燃气用户提供气液两相气瓶；

（八）充装无气瓶使用登记证或者与使用登记信息不一致的气瓶；

（九）向超期未检验、检验不合格、或者超过设计使用年限的气瓶充装燃气；

（十）燃气汽车加气站未经许可充装车用气瓶以外的其他装置；

（十一）在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷

击天气等危险情况下加气或者卸气；

（十二）用贮罐、槽车直接向气瓶充装燃气或者用气瓶相互倒灌燃气。

（十三）法律、法规禁止的其他行为。

第四章 使用与器具管理

第二十七条【燃气用户义务】 燃气用户应当对燃气使用安全负责，遵守安全用气规则，履行安全使用义务，使用合格的燃气燃烧器具和统一配送的气瓶，配合燃气经营企业入户安全检查，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已到期的燃气燃烧器具、连接管以及其他配件等。单位燃气用户应当建立健全安全管理制度，负责对管理、操作、维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训。

首次购买瓶装燃气的，燃气用户应当提供购买人实名信息、用气地址和联系方式等信息。瓶装燃气用户所使用的气瓶由产权人负责维护、更新；气瓶调压装置、连接管、燃气器具等由用户负责维护、更新。

燃气用户需要过户、变更名称、地址、燃气用途或者扩大用气范围以及停止使用燃气的，应当向燃气经营企业办理变更或者停用手续。

第二十八条【出租屋燃气使用】 房屋出租人应当履行下列

燃气安全责任：

（一）确保出租房屋配套的燃气管道及设施、燃气器具符合国家标准；

（二）将主管部门或者燃气企业制定的用户安全用气指引和安全用气手册内容告知承租人；

（三）发现承租人有违反燃气安全规定行为的，督促承租人整改，并及时告知燃气经营企业。

承租人入住和搬离房屋时，房屋租赁双方应当对配套的燃气管道及设施和相关设备安全情况进行确认。承租人应当承担燃气使用安全责任，房屋租赁合同另有约定的除外。

第二十九条【燃气使用禁止行为】 燃气用户以及任何单位和个人不得有下列行为：

（一）自提瓶装燃气；

（二）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气，在地下或者半地下建筑物内、高层建筑内使用瓶装燃气；

（三）向未取得燃气经营许可证的单位和个人购买燃气；

（四）盗用燃气、破坏燃气管道及设施；

（五）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（六）擅自安装、改装、拆除燃气管道及设施和燃气计量装置；

（七）擅自改变燃气用途或者转供燃气；

（八）擅自倾倒燃气气瓶残液，或者用气瓶相互倒灌燃气；

（九）加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志；

（十）擅自操作燃气管道公共阀门；

（十一）在同一用气场所安装两套供气系统或者使用两种以上燃气；

（十二）使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案或者报废的气瓶充装的燃气；

（十三）侵占、压占、毁损、擅自暗埋或者移动燃气管道及设施；

（十四）法律、法规禁止的其他行为。

燃气经营企业发现单位或者个人有前款规定行为的，应当告知其立即停止相关行为并及时整改。单位或者个人拒不整改的，燃气企业经营应当及时向燃气管理部门报告，并采取暂时停止供气等相应的安全保护措施；涉嫌犯罪的，应当向公安机关报告。

第五章 安全与应急处置

第三十条【应急预案】 燃气经营企业应当根据有关规定，制定本单位的燃气应急预案，建立应急管理制度，配备专职抢修人员和必要的抢修设备、器材，向社会和用户公布抢修电话。

燃气经营企业在接到燃气设施损坏、泄漏或者其他燃气事故的报告后，应当立即派人抢修和处理，情况严重的应当立即向燃

气管理部门和消防救援机构报告。

第三十一条【监督管理制度】 市燃气管理部门应当建立健全监督管理制度，对燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全进行监督检查，并将监督检查结果向社会公布，督促企业对存在的问题进行限期整改。

市燃气管理部门应当建立燃气经营企业的诚信档案和不良行为公示制度，记录燃气经营企业、燃气燃烧器具安装维修企业的违法、违规行为，并向社会公布。

第三十二条【临时接管】 在管道燃气特许经营期限内，管道燃气经营企业在生产、经营过程中发生以下情形之一的，燃气管理部门可以依法终止协议，取消其管道燃气特许经营权，市、县人民政府、燃气管理部门或者其授权的行政管理部门可以对管道燃气经营企业进行临时接管：

（一）擅自转让、出租、质押特许经营权的；

（二）存在重大事故隐患且拒不整改或者整改不到位的；

（三）发生重大安全生产事故或者持续出现经营困难，可能造成停止供气的；

（四）擅自停业、歇业，严重影响用户正常生产、生活和社会公共利益和安全的；

（五）法律、法规规定和特许经营协议约定应当终止的其他情形。

特许经营权发生变更或者终止时，燃气管理部门应当采取有

效措施保证燃气供应和服务的连续性与稳定性。

第六章 法律责任

第三十三条 **【衔接条款】** 违反本条例规定的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

依法实行相对集中行政许可权和相对集中行政处罚权的，按照有关规定实施。

第三十四条 **【法律责任一】** 燃气管理、行政处罚机构、公安机关、市场监督管理、应急管理、交通运输行政主管部门或者其他负有安全生产监督管理职责的行政主管部门依法进行燃气安全监督检查时，对于不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材应当依法予以查封或者扣押，并在十五日内依法作出处理决定。

第三十五条 **【法律责任二】** 未按照规定配套建设燃气设施的，由燃气管理部门责令限期整改，行政处罚机构并处一万元以上十万元以下罚款。拒不整改的，住房和城乡建设行政主管部门不予办理主体工程的竣工验收备案。

第三十六条 **【法律责任三】** 违反本条例第十一条规定，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期改正，并由行政处罚机构按以下规定进行处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）建设单位违反第一款规定，在工程开工前未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况的，处一万元以上五万

元以下罚款；

（二）施工单位违反第二款第四项、第五项规定进行施工作业的，对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款。

第三十七条【法律责任四】 违反本条例第十四条规定，擅自在管道燃气已覆盖的区域内新建气化站、瓶组气化站等管道供气装置的，由燃气管理部门责令停止建设或者停止使用，并由行政处罚机构处五万元以上十万元以下罚款；造成用户损失的，由建设单位给予赔偿。

第三十八条【法律责任五】 违反本条例第十七第四款条规定，擅自变更燃气储配站、门站、气化站、加气站、供应站、调压站等燃气设施设立地点的，由燃气管理部门责令改正，并由行政处罚机构处三千元以上三万元以下罚款。

第三十九条【法律责任六】 违反本条例第十八条第三款规定，燃气经营企业向用户使用的燃气钢瓶充装燃气时，混装不同种类的燃气或者充装不符合国家标准的燃气的，由市场监督管理行政主管部门责令限期改正，没收违法所得，并处一万元以上十万元以下罚款。

第四十条【法律责任七】 违反本条例第二十三条第一款规定，未依法开展入户安全检查服务的，由燃气管理部门责令限期改正，并由行政处罚机构处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证。

违反本条例第二十三条第二款规定，第二十九条第二款规定，向应当采取暂时停止供气措施的用户提供燃气的，由燃气管理部门责令限期改正，行政处罚机构并处一万元以上十万元以下罚款。

第四十一条【法律责任八】 违反本条例第二十四条第五项规定，未建立燃气用户信息化档案或者档案缺漏的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，由行政处罚机构处一万元以上五万元以下罚款。

第四十二条【法律责任九】 违反本条例第二十六条第一项规定，向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的，由燃气管理部门责令限期改正，行政处罚机构处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责；燃气经营企业的分支机构、员工实施上述行为的，燃气经营企业应当承担责任。

违反本条例第二十六条第二项、第三项规定，由燃气管理部门责令限期改正；逾期未改正的，由行政处罚机构处五万元以上二十万元以下罚款。

第四十三条【法律责任十】 违反本条例第二十九条第一款第一项至第十一项规定的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，由行政处罚机构对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处一千元以上五千元以下罚款。

第七章 附 则

第四十四条【实施日期】本条例自 2025 年 月 日起施行。

南宁市城镇燃气管理条例（修订草案）

（立法指引）

目录

- 第一章 总 则
- 第二章 建设与发展
- 第三章 经营与服务
- 第四章 使用与器具管理
- 第五章 安全与应急处置
- 第六章 法律责任
- 第七章 附 则

第一章 总 则

第一条【立法目的】 为了加强燃气管理,保障燃气供应和使用安全,维护用户和经营企业的合法权益,根据《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气管理条例》,结合本市实际,制定本条例。

【说明】

根据上位法精神,结合本市经济发展和实际需求,参考其他

设区市的相关管理经验，制定本条例。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第一条 为了加强城镇燃气管理，保障燃气供应，防止和减少燃气安全事故，保障公民生命、财产安全和公共安全，维护燃气经营者和燃气用户的合法权益，促进燃气事业健康发展，制定本条例。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第一条 为了加强燃气管理，保障燃气供应，规范燃气经营服务和使用，防止和减少燃气安全事故，保障公民生命财产安全和公共安全，维护燃气用户和燃气经营者的合法权益，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《城镇燃气管理条例》等有关法律、行政法规，结合本自治区实际，制定本条例。

【参考】

1.《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第一条 为加强城市燃气管理，保障燃气供应和安全，维护用户和经营者合法权益，规范燃气市场秩序，促进城市燃气事业高质量发展，根据有关法律、行政法规的基本原则，结合深圳经济特区实际，制定本条例。

2.《杭州市燃气管理条例》

第一条 为了加强燃气管理，保障燃气供应，保护人民群众生命财产安全和社会公共安全，维护燃气用户和燃气经营者的合

法权益，根据国务院《城镇燃气管理条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条【适用范围】 本市行政区域内城镇燃气的规划、建设、经营、服务、使用、设施保护、安全管理，燃气燃烧器具的销售、安装、维修、使用及相关监督管理活动，适用本条例。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，氢气、丙烷、醇基混合燃料、沼气、秸秆气的生产和使用，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

【说明】

根据上位法规定，结合本市管理需求，在上位法划定范围内增加明确“氢气、丙烷、醇基混合燃料”的生产和使用不适用本条例，进一步明确本条例的适用范围。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第二条 城镇燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动，适用本条例。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

本条例所称燃气，是指作为燃料使用并符合一定要求的气体

燃料，包括天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气等。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第二条 本自治区行政区域内燃气的规划、建设、经营、使用、设施保护、安全管理，燃气燃烧器具的销售、安装、维修、使用及相关监督管理活动，适用本条例。

天然气、液化石油气的生产和进口，天然气门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

【参考】

1.《无锡市燃气管理条例》

第二条 本市行政区域内燃气的规划与建设、经营服务与使用、设施保护与事故处置以及相关的监督管理活动，适用本条例。

本条例所称燃气，是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，包括天然气（含煤层气）和液化石油气等。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

2.《南京市燃气管理条例》

第二条 本市行政区域内燃气的规划和建设、经营和服务、燃气使用和器具管理、安全管理和应急处置及其监督管理等活动，适用本条例。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市天然气门站以外的

天然气管道输送，燃气的槽车（船舶）运输和码头装卸，燃气作为发电、工业生产原料、切割气的使用，沼气、秸秆气的生产和使用，以及在本地无燃气设施的经营者向燃气经营者转售燃气指标的行为，不适用本条例。

第三条【管理原则】 燃气工作应当坚持安全第一、统筹规划、确保供应、规范服务、节能高效的原则。

【说明】

根据上位法规定，规定本市城镇燃气管理工作开展的原则。

【依据】

1. 《城镇燃气管理条例》

第三条 燃气工作应当坚持统筹规划、保障安全、确保供应、规范服务、节能高效的原则。

2. 《广西壮族自治区燃气管理条例》

第三条 燃气工作应当坚持安全第一、统筹规划、确保供应、规范服务、节能高效的原则。

【参考】

《重庆市天然气管理条例》

第三条 天然气管理坚持统筹规划、保障安全、确保供应、规范服务、绿色环保、节能高效的原则。

第四条【政府职责】 市、县（市、区）人民政府应当加强

对城镇燃气工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划以及安全生产等规划，明确相关部门职责分工，建立健全燃气管理工作机制，统筹解决燃气事业发展、燃气安全监督管理等方面的重大问题。

乡镇人民政府、街道办事处应当做好辖区内的燃气安全宣传工作，协助做好燃气使用安全入户检查等工作。

【说明】

本条根据上位法规定，明确市、县（市、区）人民政府职责，同时根据本市实际管理需求，规定乡镇人民政府、街道办事处在辖区内的管理职责为做好燃气安全宣传工作，以及协助做好燃气使用安全入户检查等。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第四条 县级以上人民政府应当加强对燃气工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划以及安全生产等规划，明确相关部门职责分工，建立健全燃气管理工作机制，统筹解决燃气事业发展、燃气安全监督管理等方面的重大问题。

乡镇人民政府、街道办事处应当在职责范围内协助做好本辖区的燃气管理相关工作。

【参考】

1. 《大连市城镇燃气管理条例》

第四条 市及区（市）县人民政府应当加强对城镇燃气工作

的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全燃气安全综合监管制度，推进燃气管理数字化、智慧化建设，提高燃气管理水平。

乡镇人民政府、街道办事处应当协助做好辖区内的燃气管理工作。

具有行政管理职能的市人民政府派出机关等根据授权，负责管理区域内的燃气管理工作。

2. 《鞍山市城镇燃气管理条例》

第三条 市、县（市）区人民政府应当加强对城镇燃气工作的领导，将城镇燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全燃气管理工作机制，加大对燃气设施建设的资金投入。

第五条【部门职责】 市住房和城乡建设行政主管部门是本市行政区域内城镇燃气的主管部门，负责统筹、指导、督促城镇燃气管理工作；县（市、区）人民政府确定的燃气主管部门负责本行政区域内的城镇燃气管理工作。

市住房和城乡建设行政主管部门和县（市、区）人民政府确定的燃气主管部门（以下统称燃气管理部门）所属燃气行业机构具体负责与燃气相关的事务性、服务性工作。

市、县（市、区）人民政府市场监管行政主管部门负责燃气特种设备、供气质量和计量、生产销售环节燃气燃烧器具、燃气泄漏报警器和燃气泄漏安全保护装置及其附件的产品质量监督，依法实施气瓶充装许可，依法查处无证经营、假冒伪劣、

未经强制认证、违规收费等违法经营行为。

市、县（市、区）人民政府公安机关负责查处非法经营、存储、使用燃气等影响公共安全的行为，改装、超载等不符合安全规范规定的燃气运输车辆。

市、县（市、区）人民政府交通运输行政主管部门负责燃气道路运输的监督管理，查处不按规定路线、使用非专用车辆或者未取得危险品货物道路运输资质运输燃气等违法行为。

市、县（市、区）人民政府应急管理行政主管部门负责组织、指导、协调与燃气有关的生产安全事故应急救援和生产安全事故的调查处理。

市、县（市、区）人民政府消防救援机构依法履行与燃气有关的火灾等灾害事故的救援职责，并对其职责范围内的燃气经营和使用单位遵守消防法律、法规情况进行监督检查。

市、县（市、区）人民政府商务行政主管部门负责督促使用燃气的餐饮经营单位加强燃气安全管理，落实燃气安全防范措施，消除燃气使用安全隐患。

市、县（市、区）人民政府行政处罚机构负责依法查处燃气违法行为。

发展改革、自然资源、生态环境等行政主管部门在各自职责范围内做好燃气管理的相关工作。

【说明】

本条根据上位法规定，明确市、县（市、区）住房和城乡建设

设行政主管部门在燃气管理工作的职权分工,同时规定市场监管行政主管部门、公安机关、交通运输行政主管部门、应急管理行政主管部门、消防救援机构、商务行政主管部门、行政处罚机构各行政部门在城镇燃气管理工作中的职责,细化管理机制,确保燃气管理工作的高效协同。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第五条第二款、第三款 县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。

县级以上人民政府其他有关部门依照本条例和其他有关法律、法规的规定,在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第五条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门或者县级以上人民政府确定的燃气主管部门(以下统称燃气管理部门)负责本行政区域燃气管理工作。

燃气管理部门所属燃气行业机构具体负责与燃气相关的事务性、服务性工作。

发展改革、教育、科技、工业和信息化、公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、商务、应急管理、市场监督管理、气象等部门以及消防救援机构,根据各自职责,协同做好燃气监督管理工作。

【参考】

《河南省燃气管理条例》

第五条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门或者本级人民政府确定的燃气主管部门（以下统称燃气管理部门）负责本行政区域内的燃气管理工作。

县级以上人民政府有关部门按照下列规定，履行相关燃气管理职责：

（一）市场监管部门依法实施与燃气安全相关的压力容器（含气瓶）、压力管道及其安全附件、燃气燃烧器具等的监督管理；

（二）交通运输部门负责燃气道路运输的监督管理；

（三）应急管理部门指导、协调与燃气有关的生产安全事故应急救援，组织或者参与生产安全事故的调查处理；

（四）工业和信息化部门依法参与工业相关行业燃气生产安全事故调查处理，结合部门职责为燃气安全工作提供相应支持和保障；

（五）消防救援机构依法履行与燃气有关的火灾等灾害事故的救援职责，并对其职责范围内的燃气经营和使用单位遵守消防法律、法规情况进行监督检查。

县级以上人民政府相关行业主管部门应当按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，依法在各自职责范围内做好燃气安全管理的相关工作。

2. 《南京市燃气管理条例》

第四十二条 应急管理行政主管部门在法定职责内，指导、协调燃气安全生产工作。

公安机关负责燃气汽车登记以及燃气道路运输安全管理，配合燃气主管部门行政执法，依法查处非法经营燃气等危害公共安全的行为。

城市管理行政主管部门依法对燃气设施保护范围内占压地下管线的违法建设进行处罚。

交通运输行政主管部门负责通过道路运输燃气的道路运输经营许可以及以燃气为燃料的经营性客运、货运车辆道路运输的监督管理。

市场监督管理行政主管部门负责燃气特种设备、供气质量和计量、生产销售环节燃气燃烧器具、燃气泄漏报警器和燃气泄漏安全保护装置及其附属设施的产品质量监督管理，依法查处无证经营、假冒伪劣、未经强制认证等违法经营行为。

物业管理行政主管部门负责指导、督促物业服务人落实其在燃气管理方面的职责。

发展和改革委员会负责制定列入定价目录的燃气价格和收费。

消防救援机构按照职责对燃气经营和使用单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

其他有关行政主管部门依法督促、指导各自行业、领域加强燃气使用安全管理，提升从业人员安全用气意识，落实安全防范

措施,按照规定安装使用符合国家标准的燃气燃烧器具和燃气泄漏安全保护装置。

第六条【燃气智慧监管服务平台】 鼓励、支持燃气工程的智能化应用,运用人工智能等新一代信息技术发展智慧燃气。

市住房和城乡建设行政主管部门应当推进燃气安全监管信息化建设,建立燃气智慧监管服务平台,推进燃气运营管理数字化、智慧化,对燃气安全实行全程监管。

【说明】

为进一步推进科学技术与城镇燃气管理工作开展的融合,提升管理工作效能,制订本条。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第七条 县级以上人民政府及其有关部门应当采取措施,促进燃气科技进步,推广安全、节能、低碳、高效的燃气新技术、新工艺、新产品,提高燃气管理水平。

鼓励、支持运用人工智能等新一代信息技术发展智慧燃气。

【参考】

1. 《沈阳市燃气管理条例》

第八条 鼓励和支持燃气科学技术研究,推广使用安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺和新产品。

鼓励燃气经营者建设智慧燃气平台,通过智慧燃气平台实时

监测燃气设施运营。

鼓励管道燃气经营者为居民用户逐步更换智能互联燃气计量装置和远程阀控，实现远程抄表和安全检查。

2. 《辽宁省城镇燃气管理条例》

第十五条 鼓励、支持燃气工程的智能化应用，运用人工智能等新一代信息技术发展智慧燃气。

市人民政府应当推进燃气安全监管信息化建设，组织有关部门和单位推动建立统一的燃气安全管理服务平台，对燃气安全实行全程监管。

具备条件的县可以建立燃气安全管理服务平台，与市级平台对接。

第七条【公众参与】 燃气行业协会应当加强行业自律管理，提供行业信息、咨询、培训等服务，促进燃气经营者提高服务质量和技术水平。

广播、电视、报刊、互联网等媒体应当开展燃气使用安全公益性宣传，增强社会公众安全用气意识。

【说明】

为提升社会公众参与程度，增强城镇燃气管理工作开展社会配合程度，制订本条。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第八条 县级以上人民政府及其有关部门应当加强燃气法

律、法规和安全知识宣传教育，并将燃气安全知识纳入中小学安全教育内容，增强社会公众的燃气安全意识，提高防范和应对燃气安全事故的能力。

广播、电视、报刊、网络等媒体应当开展燃气安全公益宣传。

【参考】

《南京市燃气管理条例》

第七条 燃气行业协会应当加强行业自律管理，提供行业信息、咨询、培训等服务，促进燃气经营者提高服务质量和技术水平。

广播、电视、报刊、互联网等媒体应当开展燃气使用安全公益性宣传和舆论监督，增强社会公众安全用气意识。

第二章 建设与发展

第八条【燃气总体建设与发展】 市、县（市、区）人民政府应当根据本行政区域燃气发展规划，加大对城镇燃气设施建设的投入力度，鼓励社会资本参与投资建设城乡燃气设施，有计划、分步骤推进城镇燃气管网和设施建设。

【说明】

本条根据上位法规定，规定推进城镇燃气总体建设与发展的整体方向、职权主体、鼓励社会资本参与等内容。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第十条 燃气发展规划应当统筹城乡燃气发展。

县级以上人民政府应当根据本行政区域燃气发展规划，加大对城乡燃气设施建设的投入力度，鼓励社会资本参与投资建设城乡燃气设施，有计划、分步骤推进乡镇燃气管网和设施建设，逐步推动农村地区使用管道供气。

【说明】

《黑龙江省城镇燃气管理条例》

第九条 县级以上人民政府应当根据燃气发展规划，加大对燃气设施建设的投入，并鼓励社会资本投资建设燃气设施。

第九条【燃气设施建设条件】 燃气设施建设应当符合燃气发展规划，符合工程建设相关技术标准，并按基本建设程序办理报建手续。燃气设施建设工程的施工图设计文件未经依法审查批准的，不得使用；燃气设施建设工程的勘察、设计、施工、监理等活动应当由具有相应资质等级的单位承担，并依法接受工程质量监督机构的监督。

燃气管道应当按照国家有关技术标准、技术规范要求，与其他地下管线保持安全间距；地下燃气设施的位置及走向应当设置明显的警示标志。按照规划建设的燃气管道需要从单位或者居民区通过的，有关单位和个人应当予以配合。

【说明】

为提升燃气设施建设的规范性和安全性,本条根据上位法规定,参考其他设区市的相关管理经验,对燃气设施建设条件、程序作出规定。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第十一条 城市建设应当按照国土空间规划、燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。预留的燃气设施建设用地,未经法定程序批准,任何单位和个人不得占用或者改变用途。

城市新区开发、旧区改造,改建、扩建道路、桥梁等市政工程和民用建筑,按照燃气发展规划需要配套建设管道燃气设施的,管道燃气设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收。

【参考】

《河南省燃气管理条例》

第十二条 燃气设施建设工程的建设单位应当严格执行有关法律、法规规定,遵守工程建设相关技术标准,履行工程建设审批程序,确保燃气设施建设工程质量和安全。

燃气设施建设工程的施工图设计文件未经依法审查批准的,不得使用。

燃气设施建设工程的勘察、设计、施工、监理等活动应当由具有相应资质等级的单位承担,并依法接受工程质量监督机构的

监督。

燃气设施建设工程配套的安全设施、防治污染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

第十条【竣工验收】 燃气设施建设工程竣工后,建设单位应当依法组织竣工验收,并自竣工验收合格之日起十五日内将竣工验收情况报燃气管理部门备案。未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

燃气设施建设工程竣工验收后,建设单位应当按照国家、自治区和本市有关城建档案管理的规定,向所在地城建档案管理机构移交建设工程档案。

【说明】

为保障燃气设施安全性,燃气设施投入使用前应当依法开展竣工验收工作,本条根据上位法规定予以明确竣工验收要求。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第十三条 燃气设施建设工程竣工后,建设单位应当依法组织竣工验收。未经验收或者经验收不合格的,不得交付使用。

自燃气设施建设工程竣工验收合格之日起十五日内,建设单位应当将竣工验收情况按照国家有关规定报燃气管理部门备案。

建设单位应当按照国家有关项目档案管理的规定,收集、整理燃气设施建设工程项目相关文件资料,建立完善项目档案,并

及时向城建档案管理机构移交项目档案。

【参考】

《河南省燃气管理条例》

第十三条 燃气设施建设工程竣工后,建设单位应当依法组织竣工验收,并自竣工验收合格之日起十五日内将竣工验收情况报燃气管理部门备案. 未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

燃气设施建设工程竣工验收后,建设单位应当按照国家和本省有关城建档案管理的规定,向所在地城建档案管理机构移交建设工程档案。

第十一条【建设工程与燃气设施保护】 从事建设工程的新建、改建、扩建活动的,建设单位在开工前应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况,管道燃气经营企业应当及时提供。

在燃气设施安全保护范围内进行建设工程施工的,应当遵守下列规定:

(一)建设单位应当在建设工程开工前向城建档案管理机构以及管道燃气经营者查询地下燃气设施的相关情况,并组织施工单位、监理单位、管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案;需要对已建成道路进行挖掘、顶进作业的,建设单位应当向市政设施行政主管部门提交保护方案;

（二）建设单位进行现场探测或者施工开挖时，应当采取相应的安全保护措施，施工范围内有地下燃气管线的，应当通知管道燃气经营企业派专业技术人员进行现场指导；

（三）施工需明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，并按有关安全管理、安全操作规程采取防范措施后，方可作业；

（四）施工中不得擅自移动和启闭调压箱、管道阀门等燃气设施；

（五）施工中不得使用机械铲、空气锤、挖掘机、推土机、风镐等机械设备进行作业，不得占压、碰撞燃气设施；

（六）施工中造成燃气设施漏气的，当事人应当立即采取防护措施，保护现场，及时通知燃气经营企业，报告住房和城乡建设行政主管部门和消防救援机构，并协助抢险抢修。

因施工造成管道燃气设施损坏的，有关责任人应当赔偿燃气经营企业因此产生的气量损失、抢修费用等经济损失。

燃气设施安全保护范围由市住房和城乡建设行政主管部门依法划定并公布。

【说明】

本条依据上位法规定，参考其他设区市的管理经验和本市管理实际经验，明确燃气设施安全保护范围内进行建设工程施工的安全管理要求及相关责任，避免施工过程对燃气设施的损坏，预防燃气事故发生。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第三十七条 新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第四十二条 在管道燃气设施保护范围内进行施工作业，应当遵守下列规定：

（一）施工作业前，建设单位或者施工单位向城建档案管理机构以及管道燃气经营者查询地下燃气设施的相关情况；

（二）施工作业可能影响管道燃气设施安全的，建设单位或者施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

城建档案管理机构以及管道燃气经营者应当在接到查询申请之日起三个工作日内给予书面答复。

【参考】

1.《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第五十六条 任何单位或者个人在进行地下施工作业前,应当在施工前向城建档案管理机构、规划和自然资源部门或者管道燃气企业查询施工范围及施工影响范围内的燃气管道及设施信息,并会同管道燃气企业现场核实,管道燃气企业应当配合。

2.《沈阳市燃气管理条例》

第三十四条 建设工程施工不得影响燃气设施安全。

建设工程开工前,建设单位或者施工单位应当查明建设工程施工范围内地下燃气设施的相关情况,市或者区、县(市)城乡建设主管部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。建设单位或者施工单位在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的,应当与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,采取相应的安全保护措施,并在建设工程开工三日前通知管道燃气经营者,管道燃气经营者应当指派专业人员到现场提供安全保护指导。

工程施工作业损坏地下燃气管线及其他燃气设施的,施工单位应当立即通知燃气经营者,并及时采取应急保护措施。

4.《西安市燃气管理条例》

第三十一条 本市范围内建设工程开工前,建设单位或者施工单位应当到管道燃气经营企业查明地下燃气设施的相关情况,管道燃气经营企业应当在三日内给予书面答复。

建设工程施工可能影响燃气设施安全的,建设单位应当会同施工单位与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案,采取相应的安全保护措施,确保燃气设施运行安全;燃气经营企业应当派专业人员进行现场指导。

因建设工程施工需要改装、迁移或者拆除燃气设施的,建设单位应当会同燃气经营企业制定施工方案,由具备燃气设施工程施工资质的企业进行施工。

第十二条【轨道交通、高压输电项目建设与燃气设施保护】

轨道交通、高压输电项目等可能产生杂散电流,对地下燃气管道及设施造成腐蚀影响的,建设单位应当按照燃气管道及设施保护相关标准和规范,在设计阶段进行分析和评价,在施工和使用阶段做好设计效果验证并采取相应保护措施。

【说明】

为避免轨道交通、高压输电项目对燃气设施造成不良影响,条例结合当前实际管理需求,制订本条。

【参考】

《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第六十条 轨道交通、高压输电项目等可能产生杂散电流,对地下燃气管道及设施造成腐蚀影响的,建设单位应当按照燃气管道及设施保护相关标准和规范,在设计阶段进行分析和评价,在施工和使用阶段做好设计效果验证并采取相应保护措施。

第十三条【燃气工程安装费】 新建居民住宅使用管道燃气的，应当安装燃气泄漏报警切断装置，相关费用纳入房屋建设成本，不得另外向买受人收取；投入使用后，可依法依规移交给燃气经营企业实行专业化运营管理，相关运行维护等费用纳入企业经营成本。

既有居民住宅使用管道燃气的，由燃气经营者按照规定有计划、分步骤加装燃气泄漏报警切断装置。燃气泄漏报警切断装置的加装、维护、更新费用纳入燃气经营者配气成本。

建设工程需要迁移燃气设施的，迁移费用由建设单位承担。

【说明】

为明确燃气工程安装费的承担主体，根据上位法规定以及国务院规范性文件的规定，明确燃气工程安装费应当列入房屋建设成本，运行维护费用由燃气经营企业承担。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第三十七条 新建居民住宅使用管道燃气的，应当安装燃气泄漏报警切断装置；既有居民住宅使用管道燃气的，由燃气经营者按照规定有计划、分步骤加装燃气泄漏报警切断装置。燃气泄漏报警切断装置的加装、维护、更新费用纳入燃气经营者配气成本。

餐饮等行业的生产经营单位、单位食堂使用燃气的，应当安装燃气泄漏报警切断装置，并保障其正常使用。未安装燃气泄漏

报警切断装置的，燃气经营者不得向其供气。

【参考】

1.《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》

（六）其他各类收费。严禁政府部门、相关机构对供水供电供气供暖计量装置强制检定收费；供水供电供气供热企业或用户自愿委托相关机构对计量装置进行检定的，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但计量装置经检定确有问题的由供水供电供气供热企业承担检定费用，并免费为用户更换合格的计量装置。严禁向用户收取水电气热计量装置费用。任何单位代收供水供电供气供暖费时，严禁向用户加收额外费用。建筑区划红线内供水供电供气供暖管网的建设安装、更新改造、维修维护等费用已由政府承担的，不得再向用户收取。新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内供水供电供气供暖管线及配套设施的建设安装费用统一纳入房屋开发建设成本，不得另外向买受人收取；投入使用后，可依法依规移交给供水供电供气供热企业实行专业化运营管理，相关运行维护等费用纳入企业经营成本。

2.《庆阳市燃气管理条例》

第二十七条第三款 新建住宅配套建设规划红线范围内的燃气工程安装费用统一纳入商品房开发建设成本，房地产开发企

业、燃气经营者等不得另外向商品房买受人单独收取。

第十四条【禁止新建管道供气装置区域】 在管道燃气已覆盖的区域内不得新建气化站、瓶组气化站等管道供气装置。

【说明】

为提升燃气供应的整体效率 and 安全性，本条根据上位法，参考其他设区市的管理经验，保留设置管道燃气已覆盖的区域内禁止新建气化站、瓶组气化站等管道供气装置的要求

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第三十七条 新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

【参考】

1.《宁波市燃气管理条例》

第八条第三款 管道燃气设施已覆盖的区域，在住宅小区内不得新建气化站、瓶组站。

2.《郑州市燃气管理条例》

第十三条第一款 管道燃气实行区域性统一经营。在管道天然气、管道人工煤气建成区内，不得新建、扩建管道液化气。

第十五条【瓶装燃气的禁用区】 为了保障公共安全的需要，市燃气管理部门可以根据燃气发展和燃气管网建设情况，拟定禁止使用瓶装燃气的区域，报市人民政府同意后，向社会公布。

【参考】

1. 《长沙市燃气管理条例》

第三十五条 市人民政府为了保障公共安全的需要，可以根据燃气发展和燃气管网建设情况，制定瓶装燃气的替代措施，划定禁止和限制瓶装燃气使用的区域，报省人民政府同意后，向社会公布。

2. 《河南省燃气管理条例》

第十一条 县级以上人民政府及其相关部门应当根据国家有关规定以及燃气发展和燃气管网建设情况，制定瓶装液化石油气的替代措施，划定禁止使用瓶装液化石油气的场所，并向社会公布。

第三章 经营与服务

第十六条【燃气经营条件】 从事燃气经营的企业应当具备国家和自治区规定的条件。

【说明】

本条根据上位法规定，明确从事燃气经营企业必须符合国家和自治区规定的条件，保障燃气供应的安全性和可靠性。

【依据】

1. 《城镇燃气管理条例》

第十五条 国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营

活动的企业，应当具备下列条件：

- （一）符合燃气发展规划要求；
- （二）有符合国家标准的燃气气源和燃气设施；
- （三）有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案；
- （四）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；
- （五）法律、法规规定的其他条件。

符合前款规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。

第十六条 禁止个人从事管道燃气经营活动。

个人从事瓶装燃气经营活动的，应当遵守省、自治区、直辖市的有关规定。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第十五条 从事燃气经营活动的企业应当具备下列条件：

- （一）符合燃气发展规划要求；
- （二）有符合国家标准的燃气气源和燃气设施；
- （三）有固定的经营场所；
- （四）有完善的安全管理制度和健全的经营方案；
- （五）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；
- （六）法律、法规规定的其他条件。

第十六条 管道燃气经营实行特许经营制度。从事管道燃气经营的企业，除具备燃气经营企业应当具备的条件外，还应当具备国家和自治区规定的市政公用事业特许经营条件。

【参考】

1.《山东省燃气管理条例》

第十五条 经营燃气的企业必须按照国家 and 省有关规定取得燃气经营许可后，方可从事燃气经营活动。

禁止个人非法从事燃气经营活动。

2.《青岛市燃气管理条例》

第十五条 从事燃气经营活动的单位应当按照国家和省有关规定取得燃气经营许可，按照许可的经营类别、区域、规模和期限从事燃气经营活动。

管道燃气经营者供气能力与经营区域内的用气需求不相适应时，城市管理部门可以调整其经营区域。

燃气经营者变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人的，应当按照规定变更燃气经营许可。

第十七条【燃气设施合格标识】 燃气储配站、门站、气化站、加气站、供应站、调压站等燃气设施的设立应当符合国家和自治区规范要求，并申领燃气设施合格标识。

燃气储配站、供应站和加气站申领燃气设施合格标识，由燃气经营企业向燃气设施所在地的县（市、区）燃气管理部门申请。

县（市、区）燃气管理部门审核通过的，由市燃气管理部门复核颁发。

管道燃气门站、气化站、调压站申领燃气设施合格标识，燃气设施在县（市）的，由燃气经营企业向燃气设施所在县（市）燃气管理部门申请，县（市）燃气管理部门审核通过的，由市燃气管理部门复核颁发；燃气设施在市区的，由燃气经营企业向市燃气管理部门申请，由市燃气管理部门审核颁发。

燃气经营企业不得擅自变更燃气储配站、门站、气化站、加气站、供应站、调压站等燃气设施的设立地点；确需变更的，应当提前 30 日重新核准。

【说明】

为确保燃气供应站点和存放点的设立、变更安全、有序，本条结合本市燃气设施的设立流程的管理实际经验，对燃气经营企业设立、变更作出规定。

【参考】

《江苏省燃气管理条例》

第三十条 燃气经营者应当增强储气能力，保障燃气正常供应，不得擅自降压、停止供气、更换气种或者迁移燃气供应站点；确需降压、停止供气、更换气种或者迁移燃气供应站点的，应当向燃气主管部门报告，并对用户的燃气供应事宜作出妥善安排。

第十八条【瓶装燃气经营】 瓶装燃气经营企业应当对瓶装

燃气施行智能化全流程追溯，对自有气瓶喷涂权属单位标识和服务电话，对气瓶充装、检验、运输、储存、配送、使用（含入户安全检查）、回收、报废等环节进行全过程跟踪管理，并通过不易损坏的电子标签等信息技术手段对气瓶进行识别和追溯。电子标签记载的信息应当真实有效。

瓶装燃气经营企业应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆加强管理，配备与经营规模相适应的配送服务人员以及配送车辆，实行统一配送制度，并承担相应的责任。用户向燃气经营企业预约订气后，瓶装燃气经营企业应当及时指派送气服务人员在约定时限内直接配送入户，不得允许用户自提瓶装燃气。

燃气经营企业充装燃气时，应当对气瓶钢印标记和盛装气体性质的一致性进行确认，不得混装不同种类的燃气，不得充装不符合国家标准的燃气。

【说明】

为规范管理瓶装燃气的经营与运输，明确本市城镇瓶装燃气施行智能化全流程追溯制度，从钢瓶管理，瓶装燃气送气服务人员、车辆以及燃气充装多角度完善管理规则。

【依据】

《城镇燃气管理条例》

第二十五条 燃气经营者应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆加强管理，并承担相应的责任。

从事瓶装燃气充装活动，应当遵守法律、行政法规和国家标

准有关气瓶充装的规定。

【参考】

1. 《河南省燃气管理条例》

第二十二条 燃气经营企业应当建立服务质量保障体系，并遵守以下规定：

（四）对瓶装燃气施行智能化全流程追溯和实名制管理；

（七）瓶装燃气经营企业应当实行统一配送制度，配备与经营规模相适应的配送服务人员以及配送车辆，并加强对配送服务规范；

2. 《十堰市燃气安全管理条例》

第二十六条 瓶装燃气实行统一配送。用户向瓶装燃气经营者预约订气，瓶装燃气经营者指派送气服务人员在约定时限内直接配送入户，用户不得自提气瓶。送气服务人员每次配送气瓶，应当对瓶体、阀门、软管等开展安全检查，并当场检验燃气系统连接的气密性，将配送、安检的相关情况上传信息化管理系统。

3. 《宁夏回族自治区燃气管理条例》

第十九条 自治区实行气瓶全过程管理和追溯制度。

瓶装燃气经营企业应当对自有气瓶喷涂权属单位标识和服务电话，对气瓶充装、检验、运输、储存、配送、使用、回收、报废等环节进行全过程跟踪管理，并通过电子标签等信息技术手段对气瓶进行识别和追溯。

第十九条【气瓶检验】 瓶装燃气气瓶检验机构应当按照特种设备安全技术规范和相关标准对瓶装燃气经营者送检的气瓶进行检验，确保检验完成后气瓶的信息标志完好且与气瓶瓶体相对应，并按照要求更新信息标志中的气瓶检验信息。

【说明】

瓶装燃气气瓶检验是完善瓶装燃气经营管理重要部分，本条参考其他设区市的规定，结合本市需求，明确瓶装燃气气瓶检验机构的检验规则。

【参考】

1. 《十堰市燃气安全管理条例》

第二十七条 瓶装燃气气瓶检验机构应当按照特种设备安全技术规范和相关标准对瓶装燃气经营者送检的气瓶进行检验，确保检验完成后气瓶的信息标志完好且与气瓶瓶体相对应，并按照要求更新信息标志中的气瓶检验信息。

2. 《无锡市燃气管理条例》

第五十五条 瓶装燃气气瓶检验机构应当按照特种设备安全技术规范和相关标准对瓶装燃气经营企业送检的气瓶进行检验，确保检验完成后气瓶的信息标志完好且与气瓶瓶体相对应，并按照要求更新信息标志中的气瓶检验信息。

第二十条【管道设施维护与更新】 管道燃气设施的维护与更新由管道燃气经营企业组织实施。

管道燃气设施的维护与更新费用,居民用户燃气表前(含燃气表)的由管道燃气经营企业承担,表后的由用户承担;非居民用户的依据供气用气合同的约定承担。

【说明】

本条依据上位法规定,参考其他设区市的管理规定,规定管道燃气设施的维护与更新责任以及费用分担责任。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第十九条 管道燃气经营者对其供气范围内的市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施,承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。

管道燃气经营者应当按照供气、用气合同的约定,对单位燃气用户的燃气设施承担相应的管理责任。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第三十四条 从居民用户户内燃气计量表按照逆气流方向以外的燃气管线及设施(含居民用户户内燃气计量表),由管道燃气经营者承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。从居民用户户内燃气计量表按照顺气流方向的燃气管线及设施,由居民用户负责管理。对非居民用户的燃气设施,应当由管道燃气经营者按照供气用气合同的约定承担相应的管理和服务责任。

【参考】

1.《无锡市燃气管理条例》

第三十五条 管道燃气经营企业负责管理调压设备、燃气计量表、管道产权分界阀门及其按照逆气流方向延伸的燃气设施；管道燃气单位用户负责管理管道产权分界阀门按照顺气流方向延伸的燃气设施和燃气燃烧器具（调压设备和燃气计量表除外），也可以委托管道燃气经营企业代管。供用气合同另有约定的，从其约定。

燃气计量表设置在居民住宅内的，燃气计量表和表前燃气设施由燃气经营企业负责维护、更新；燃气计量表后的燃气设施和燃气燃烧器具以及燃气用具连接管等配件，由用户负责维护、更新。燃气计量表设置在居民住宅公共部位的，燃气管道进户墙内侧以外的燃气设施由燃气经营企业负责维护、更新；燃气管道进户墙内侧的燃气设施和燃气燃烧器具以及燃气用具连接管等配件，由用户负责维护、更新。用户应当配合管道燃气经营企业开展户内燃气计量表等燃气设施的维护、更新工作。

瓶装燃气用户所使用的气瓶由瓶装燃气经营企业负责维护、更新，减压阀、连接管、燃气燃烧器具等由用户负责维护、更新。

2.《阜阳市城镇燃气管理条例》

第二十五条 管道燃气计量表在户内的，计量表和表前燃气设施由管道燃气经营企业负责维护、更新和管理；计量表后燃气设施和燃气燃烧器具维护、更新费用，由燃气用户承担。计量表在户外的，户内第一道阀门及阀门前的燃气设施由管道燃气经营企业负责维护、更新和管理；户内第一道阀门后燃气设施和燃气

燃烧器具维护、更新费用，由燃气用户承担。非居民燃气用户与燃气经营企业另有约定的，从其约定。

管道燃气用户需要安装、改装、拆除其承担管理、维护责任的管道燃气设施的，应当经管道燃气经营企业同意，由管道燃气经营企业按照国家有关工程建设标准组织施工，所发生的工本费由燃气用户承担。

瓶装燃气用户，其气瓶由产权人负责维护、更新；气瓶调压装置、连接管、燃烧器具由燃气用户负责维护、更新。

燃气用户和有关单位应当配合燃气经营企业对燃气设施的安全检查以及维护、抄表等工作。

第二十一条【开通前检测】 管道燃气经营企业为居民用户开通燃气前，应当对燃气表后燃气设施进行检测，符合使用安全条件的，方可开通。

【说明】

本条参考其他设区市的管理经验，明确管道燃气经营企业在为居民用户开通燃气前的安全检测义务。

【参考】

1.《南京市燃气管理条例》

第十八条 首次向用户供气前，燃气经营者应当对其用气环境和燃气设施进行安全检查。有下列情形之一的，燃气经营者不得供气：

(一) 燃气储存或者用气场所不符合安全用气条件的;

(二) 燃气燃烧器具及其连接管、气瓶调压器等配件不符合安全用气条件的;

(三) 应当安装燃气泄漏安全保护装置而未安装或者已经安装但不能正常工作的;

(四) 法律、法规规定的其他情形。

2. 《大连市城镇燃气管理条例》

第二十二条 管道和瓶装燃气经营者为燃气用户首次通气,应当检查用气场所以及燃气管线、燃气器具、燃气安全装置等。

燃气用户拒绝首次安全检查或者经首次安全检查不符合安全用气条件的,管道和瓶装燃气经营者不得供气。

第二十二条【用气量计量】 管道燃气用户的用气量,以法定计量检定机构检定合格且在有效期内的燃气表的基表记录为准。

用户对燃气表的准确度有异议的,可以向供气的管道燃气经营企业提出检测申请,管道燃气经营企业应当按照与用户约定的时间或者在接到申请之日起 3 日内,委托法定的计量检定机构进行检测。经检测燃气表误差在国家允许范围的,因检测产生的费用由用户承担;误差超过国家允许范围的,检测费用由管道燃气经营企业承担,并免费为用户更换合格的燃气表,拆表前 6 个月的燃气费用,按用气量的检测结果多退少补。

【说明】

本条参考其他设区市的管理经验,明确管道燃气用户用气量的计算依据,并规定用户对燃气表准确度异议的处理程序。

【参考】

1.《十堰市燃气安全管理条例》

第二十一条 管道燃气经营者应当为燃气用户安装符合国家标准的燃气计量装置,并按照符合国家价格政策的气价和燃气计量装置数据结算收费。

管道燃气经营者应当按照规定期限检查燃气计量装置。非用户原因造成损坏的,居民用户的燃气计量装置维修、更换费用由管道燃气经营者承担。鼓励管道燃气经营者为居民用户逐步更换智能互联燃气计量装置和远程阀控,实现远程抄表和远程紧急切断。

居民用户对管道燃气计量装置准确度有异议的,可以直接委托法定的计量检定机构检定,也可以向管道燃气经营者提出检定要求。管道燃气经营者应当在接到要求之日起十日内,委托法定的计量检定机构检定。

2.《河南省燃气管理条例》

第三十三条 燃气计量装置应当符合国家规定标准,并依法进行检定。燃气计量装置使用到规定年限后,由燃气经营企业负责免费更换。

用户对燃气计量装置准确度有异议的,可以向法定计量检定机构申请检定。经检定,误差在法定范围内的,检定费用由燃气

用户承担；误差超过法定范围的，检定费用由管道燃气经营企业承担，多收取的燃气费用由燃气经营企业退还燃气用户，少收取的燃气费用由燃气用户向燃气经营企业补交，并由燃气经营企业及时免费更换合格的燃气计量装置。

第二十三条【免费检查服务】 管道燃气经营企业应当对用户的燃气使用安全免费提供入户安全检查服务，每年至少二次；瓶装燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，并在每次送气时免费提供入户安全检查。街道办事处、居民委员会、物业服务人应当提供协助。检查结果应当书面告知用户。

燃气用户拒不配合燃气经营企业入户安全检查，或者燃气经营企业发现因用户不遵守用气规定出现安全隐患的，燃气经营企业可以根据供气用气合同采取暂时停止供气的措施；因用户原因连续三次未能实施入户安全检查且经书面通知，仍拒不配合入户安全检查，或者燃气经营企业发现存在燃气隐患，用户拒不整改的，燃气企业经营应当及时向燃气管理部门报告，并采取暂时停止供气或者限制供气等相应的安全保护措施；涉嫌犯罪的，应当向公安机关报告。

【说明】

为防止燃气事故的发生，本条依据上位法，参考其他地区的管理经验，规定燃气经营企业对用户燃气使用安全的检查义务，

以及用户不配合检查或者存在安全隐患时的处理措施。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第十七条 燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。

燃气经营者应当公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务热线等信息,并按照国家燃气服务标准提供服务。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第二十五条 燃气经营者应当建立健全燃气用户安全用气检查制度,做好安全检查记录并建立完整的检查档案。发现安全事故隐患的,应当书面告知燃气用户及时整改。对拒不整改可能造成燃气安全事故的,或者无正当理由拒绝定期入户安全检查的,燃气经营者可以按照供气用气合同的约定对其暂停供气。安全事故隐患消除后,燃气经营者应当在二十四小时内予以恢复正常供气。

管道燃气经营者定期向燃气用户提供免费入户安全检查服务,其中居民用户每年不少于一次,非居民用户每年不少于二次。

瓶装燃气经营者向燃气用户提供每年不少于一次的免费入户安全检查服务,免费入户安全检查应当在年度初次供气时完成。

对燃气用户进行燃气使用安全检查前,应当事先告知安全检

查的时间，并在约定的时间上门检查，检查人员应当主动出示有关证件。对未能如期进行燃气使用安全检查和日常安全检查和燃气用户，应当做好记录，并与燃气用户另行约定检查时间。

【参考】

1. 《长沙市燃气管理条例》

第三十六条 燃气经营企业应当对用户的燃气设施进行定期安全检查。定期安全检查包括输送燃气前安全检查和日常安全检查。

燃气经营企业受理非居民用户用气开户申请的，应当对其用气环境进行安全检查；有下列情形之一的，燃气经营企业应当告知申请人进行改正，申请人拒不改正或者改正后仍不符合安全用气条件的，不得办理供气手续：

（一）用气场所为违法建（构）筑物；

（二）经安全检查，用气场所、燃气设施、燃气燃烧器具及其安装不符合安全用气条件；

（三）餐饮等行业的生产经营单位未安装燃气泄漏报警装置。

管道燃气经营企业对用户燃气设施的日常安全检查应当一年不少于一次，瓶装燃气经营企业每次送气上门都应当对用户燃气设施进行日常安全检查。燃气用户应当配合燃气经营企业开展入户安全检查。

燃气经营企业应当对定期安全检查情况进行记录，发现用户

有违反安全用气规定或者其他安全隐患的，应当书面告知并指导用户及时完成整改。发现对公共安全构成威胁危害的，燃气经营企业应当采取紧急应对措施同时告知用户，并向燃气主管部门报告。

2. 《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第三十二条 燃气企业应当对用户自用燃气管道及设施和安全用气情况每年至少检查一次，并建立完整的检查档案。街道办事处、居民委员会、物业服务人应当提供协助。

燃气企业实施安全检查前，应当事先书面通知用户安全检查的日期。因用户原因不能按时检查的，燃气企业应当书面通知用户，并与用户另行约定检查时间。

燃气企业检查人员实施安全检查时，应当主动出示有关证件。用户应当配合安全检查，无正当理由不得拒绝，并签收书面检查结果。用户拒不签收的，燃气企业可以将书面检查结果留置用户处。

因用户原因连续三年未能实施安全检查的，燃气企业应当书面通知用户，用户应当在收到通知后的十五日内与燃气企业约定安全检查时间。因用户原因逾期仍未实施安全检查的，燃气企业可以暂停供气。

暂停供气后，由用户和燃气企业另行约定检查时间，经检查满足供气条件的，燃气企业应当在二十四小时内恢复供气。用户应当承担暂停供气、恢复供气产生的费用。

第三十三条 安全检查中发现的安全隐患，可以现场整改的，用户应当立即整改，需要燃气企业协助的，燃气企业应当予以协助；不能现场整改的，燃气企业应当向用户出具隐患告知书，用户应当签收隐患告知书并及时整改。

用户拒不签收隐患告知书的，燃气企业可以对燃气安全隐患现场进行拍照或者录像取证，将隐患告知书留置用户处，并告知所在辖区街道办事处、物业服务人。

对存在重大安全隐患且用户拒不整改的，燃气企业应当采取停止供气或者限制供气等安全保护措施，同时报告所在辖区街道办事处，街道办事处应当督促用户及时消除安全隐患。用户未及时消除安全隐患的，燃气企业应当报告区燃气主管部门。

用户整改后申请恢复用气的，燃气企业应当在四十八小时内对整改情况进行核查，达到整改要求的，应当在二十四小时内恢复供气。

因用户原因导致暂停供气、恢复供气产生的费用，由用户承担。

第二十四条【服务质量保障体系】 燃气经营企业应当落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行安全管理制度，负责燃气供应安全、燃气设施安全管理，对燃气使用安全进行服务指导和技术保障，并遵守以下规定：

（一）向用户持续稳定地供应燃气，其热值、组分、臭味、

气质、压力、计量等符合国家标准;

(二)在经营服务场所公示服务项目、业务流程、服务标准、收费标准以及供用气条件等内容,向社会公示营业网点、营业时间、服务和投诉电话以及抢险抢修电话;

(三)与用户签订供用气合同,约定用气地址,明确双方权利义务,依法保护燃气用户的个人信息安全;

(四)在气源站、储配站、加气站等重要生产经营场所的出入口、生产区、储存区安装监控设备,实时向燃气智慧监管服务平台上传数据;

(五)应当建立健全燃气用户服务信息系统,记载燃气用户信息化档案,信息化档案应当包括供用气合同、安全检查记录、安全隐患告知书、暂停供气通知书等内容;

(六)燃气经营企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员应当经专业培训并考核合格,且取得的专业培训考核合格证书载明的受聘燃气经营企业应与实际相符;

(七)法律、法规的其他规定。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第二十六条 燃气经营者应当建立质量检验制度,保证经营的燃气的热值、组分、臭味、压力等符合国家规定的标准。

【参考】

1. 《燃气经营许可管理办法》

第五条第一款 申请燃气经营许可的，应当具备下列条件：

（六）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。专业培训考核具体办法另行制定。

2. 《河南省燃气管理条例》

第二十二条 燃气经营企业应当建立服务质量保障体系，并遵守以下规定：

（一）向用户持续稳定地供应燃气，其气质、压力、计量等符合国家标准；

（二）在经营服务场所公示服务项目、业务流程、服务承诺、服务标准、收费标准以及供用气条件等内容，向社会公示营业网点、营业时间、服务和投诉电话以及抢险抢修电话；

（三）与用户签订供用气合同，建立健全燃气用户服务信息系统和服务档案，依法保护燃气用户的个人信息安全；

（四）对瓶装燃气施行智能化全流程追溯和实名制管理；

（五）接到用户安装、改装、拆除、迁移燃气设施的申请后，对符合条件的按照公开承诺时限办理；

（六）接到用户报修，在二十四小时内维修。接到燃气泄漏报告时，指导用户采取应对措施，并立即赶到现场处置；

（七）瓶装燃气经营企业应当实行统一配送制度，配备与经营规模相适应的配送服务人员以及配送车辆，并加强对配送服务规范；

(八) 法律、法规的其他规定。

2. 《大连市城镇燃气管理条例》

第六条 燃气经营企业应当落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行安全管理制度，负责燃气供应安全、燃气设施安全管理，对燃气使用安全进行服务指导和技术保障。

燃气用户应当对燃气使用安全负责，遵守安全用气规则，履行安全使用义务；单位燃气用户应当将燃气安全纳入本单位的安全生产管理工作。

第二十八条 管道和瓶装燃气经营者应当建立具备数据采集与监控功能的燃气信息化管理系统，并与市级燃气安全管理服务平台相对接，实时上传数据，保证数据的时效性、完整性及准确性。

第二十九条 管道和瓶装燃气经营者应当建立燃气用户信息化档案，信息化档案应当包括供用气合同、安全检查记录、安全隐患告知书、暂停供气通知书等内容。

供用气合同应当在合同签订之日起五日内，录入信息化管理系统。安全检查记录、安全隐患告知书、暂停供气通知书等内容应当在为燃气用户提供服务后五日内录入信息化管理系统。

第二十五条【燃气钢瓶管理】 瓶装燃气经营企业向燃气用户提供的燃气钢瓶应当符合安全技术规范要求并已向市场监管行政主管部门备案。

瓶装燃气经营企业应当对气瓶至配套的减压阀、自动切断阀承担检查、运行、维护、抢修和更新改造的责任，建立充装前后的检查、记录制度，并按照特种设备相关管理规定办理气瓶使用登记、申报定期检验。

【说明】

参考其他设区市的规定，从燃气经营企业角度强化钢瓶的备案登记和维护义务，呼应瓶装燃气经营的智能化全流程追溯制度。

【参考】

1. 《鞍山市城镇燃气管理条例》

第二十八条 瓶装燃气经营者应当对气瓶至配套的减压阀、自动切断阀承担检查、运行、维护、抢修和更新改造的责任。。减压阀在自动切断阀后的，减压阀后由燃气用户负责管理；减压阀在自动切断阀前的，自动切断阀后由燃气用户负责管理。

2. 《沈阳市燃气管理条例》

第二十条 瓶装燃气经营者应当向燃气用户提供符合安全技术规范要求的气瓶，对燃气用户进行气瓶安全使用指导，建立充装前后的检查、记录制度，并按照特种设备相关管理规定办理气瓶使用登记、申报定期检验。

瓶装燃气供应实行配送制度，由瓶装燃气经营者直接向用户配送并负责燃气系统与气瓶的连接。安装人员应当检查燃气系统连接气密性，并记录存档。

瓶装燃气经营者应当加强对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆管理。瓶装燃气运输车辆应当符合危险货物运输的相关规定。

瓶装燃气经营者应当采用信息化技术建立可追溯、可交换、可查询和防篡改的气瓶质量安全信息平台，并按要求将有关信息上传至相关主管部门。

第二十六条【燃气经营禁止行为】 任何单位和个人不得有下列行为：

（一）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气；

（二）超出燃气设计标准规范储存燃气；

（三）利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气；

（四）违规在液化石油气中掺入二甲醚或者其他危险化学品；

（五）向未设置电子标签的气瓶充装燃气；

（六）将充装后的气瓶交由未取得危险货物运输许可的单位或者个人运输；

（七）向居民和餐饮燃气用户提供气液两相气瓶；

（八）充装无气瓶使用登记证或者与使用登记信息不一致的气瓶；

（九）向超期未检验、检验不合格、或者超过设计使用年限的气瓶充装燃气；

（十）燃气汽车加气站未经许可充装车用气瓶以外的其他装置；

（十一）在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷击天气等危险情况下加气或者卸气；

（十二）用贮罐、槽车直接向气瓶充装燃气或者用气瓶相互倒灌燃气。

（十三）法律、法规禁止的其他行为。

【说明】

本条从反面角度规定燃气经营环节中的禁止性行为，适用对象面向任何单位和个人，通过列举具体的禁止行为，增强本条例的震慑作用。

【依据】

《城镇燃气管理条例》

第四十六条 违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的；

(二)倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的;

(三)未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业的;

(四)向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的;

(五)在不具备安全条件的场所储存燃气的;

(六)要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务;

(七)燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准。

【参考】

1. 《河南省燃气管理条例》

第十四条 燃气经营者不得滥用市场支配地位垄断经营范围内工程安装业务,或者指定利益相关方从事燃气设施建设工程安装,妨碍市场公平竞争。

2. 《辽宁省城镇燃气管理条例》

第十四条 燃气设施建设工程的勘察、设计、施工和监理,应当由具有相应资质的单位承担。

燃气经营者不得滥用市场支配地位垄断经营范围内工程安装业务,或者指定利益相关方从事燃气工程安装,妨碍市场公平竞争。

3. 《宁夏回族自治区燃气管理条例》

第二十条第四项至第八项 瓶装燃气经营企业在气瓶充装、瓶装燃气经营过程中，不得有下列行为：

（四）违规在液化石油气中掺入二甲醚或者其他危险化学品；

（五）向未设置电子标签的气瓶充装燃气；

（六）用贮罐、槽车直接向气瓶充装燃气或者用气瓶相互倒灌燃气；

（七）将充装后的气瓶交由未取得危险货物运输许可的单位或者个人运输；

（八）向餐饮用户提供气液两相气瓶；

（九）法律、法规禁止的其他行为。

4. 《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第三十七条 瓶装燃气企业不得有下列行为：

（二）销售未按照规定安装气瓶二维码、无气瓶流转信息的气瓶；

（三）超出燃气设计标准规范储存燃气；

（四）利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气，但直接为预约用户提供送气服务的除外；

（五）向未签订供用气合同的非居民用户提供瓶装燃气；

（六）其他违反法律、法规或者标准规范的行为。

5. 《十堰市燃气安全管理条例》

第二十八条第一款第三项至第六项 燃气汽车加气站经营者应当遵守下列规定：

（三）不得充装无气瓶使用登记证或者与使用登记信息不一致的车用气瓶；

（四）不得向超期未检验、检验不合格，或者超过设计使用年限的车用气瓶充装燃气；

（五）未经许可不得充装车用气瓶以外的其他装置；

（六）不得在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷击天气等危险情况下加气或者卸气；

（七）法律、法规的其他规定。

6. 《安徽省城镇燃气管理条例》

第三十条 燃气经营企业不得有下列行为：

（四）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气；

第四章 使用与器具管理

第二十七条【燃气用户义务】 燃气用户应当对燃气使用安全负责，遵守安全用气规则，履行安全使用义务，使用合格的燃气燃烧器具和统一配送的气瓶，配合燃气经营企业入户安全检查，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已到期的燃气燃烧器具、连接管以及其他配件等。单位燃气用户应当建立健全安全管

理制度，负责对管理、操作、维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训。

首次购买瓶装燃气的，燃气用户应当提供购买人实名信息、用气地址和联系方式等信息。瓶装燃气用户所使用的气瓶由产权人负责维护、更新；气瓶调压装置、连接管、燃气器具等由用户负责维护、更新。

燃气用户需要过户、变更名称、地址、燃气用途或者扩大用气范围以及停止使用燃气的，应当向燃气经营企业办理变更或者停用手续。

【说明】

明确燃气用户遵守安全用气规则义务是燃气管理的重要环节，本条参考其他设区市的规定，从正面明确燃气用户遵循安全用气规则、向燃气经营企业提供购买瓶装燃气的实名信息以及使用过程的变更应及时办理手续的义务。

【参考】

1. 《河南省燃气管理条例》

第三十一条 燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和统一配送的气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已到期的燃气燃烧器具、连接管以及其他配件等。

单位燃气用户应当建立健全安全管理制度，负责对管理、操作、维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训。

燃气用户需要过户、变更名称、地址、燃气用途或者扩大用

气范围以及停止使用燃气的，应当向燃气经营企业办理变更或者停用手续。

2. 《大连市城镇燃气管理条例》

第三十三条 瓶装燃气实行实名购买制度。

首次购买瓶装燃气的，居民用户应当提供本人身份证件、用气地址和联系方式等信息。非居民用户应当提供购买人身份证件、营业执照或者法人登记证书。

3. 《宁夏回族自治区燃气管理条例》

第六条 燃气经营企业应当落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行安全管理制度，负责燃气供应安全、燃气设施安全管理，对燃气使用安全进行服务指导和技术保障。

燃气用户应当对燃气使用安全负责，遵守安全用气规则，履行安全使用义务；单位燃气用户应当将燃气安全纳入本单位的安全生产管理工作。

4. 《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第二十一条第五款 瓶装燃气用户所使用的气瓶由产权人负责维护、更新；气瓶调压装置、连接管、燃气器具等由用户负责维护、更新。

第二十八条【出租屋燃气使用】 房屋出租人应当履行下列燃气安全责任：

（一）确保出租房屋配套的燃气管道及设施、燃气器具符合国家标准；

(二)将主管部门或者燃气企业制定的用户安全用气指引和安全用气手册内容告知承租人;

(三)发现承租人有违反燃气安全规定行为的,督促承租人整改,并及时告知燃气经营企业。

承租人入住和搬离房屋时,房屋租赁双方应当对配套的燃气管道及设施和相关设备安全情况进行确认。承租人应当承担燃气使用安全责任,房屋租赁合同另有约定的除外。

【说明】

出租屋燃气的实际使用人通常为承租人,与燃气用户不一致,为将燃气安全使用义务落实到实际使用人,参考其他城市的立法设置本条。

【参考】

《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第五十二条 房屋出租人应当履行下列燃气安全责任:

(一)确保出租房屋配套的燃气管道及设施、燃气器具处于适租状态;

(二)将主管部门或者燃气企业制定的用户安全用气指引和安全用气手册内容告知承租人;

(三)发现承租人有违反燃气安全规定行为的,督促承租人整改,并及时报告所在辖区街道办事处。

承租人向燃气企业提出缴费申请并办理缴费手续的,出租人应当予以配合,且不得以高于政府制定的管道燃气销售价格标准

向承租人收取燃气费用，也不得向承租人加收燃气使用费、管理费、代缴费等不合理费用。

承租人应当承担燃气使用安全责任，房屋租赁合同另有约定的除外。

承租人入住和搬离房屋时，房屋租赁双方应当对配套的燃气管道及设施和相关设备安全情况进行确认。

第二十九条【燃气使用禁止行为】 燃气用户以及任何单位和个人不得有下列行为：

- （一）自提瓶装燃气；
- （二）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气，在地下或者半地下建筑物内、高层建筑内使用瓶装燃气；
- （三）向未取得燃气经营许可证的单位和个人购买燃气；
- （四）盗用燃气、破坏燃气管道及设施；
- （五）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；
- （六）擅自安装、改装、拆除燃气管道及设施和燃气计量装置；
- （七）擅自改变燃气用途或者转供燃气；
- （八）擅自倾倒燃气气瓶残液，或者用气瓶相互倒灌燃气；
- （九）加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志；
- （十）擅自操作燃气管道公共阀门；
- （十一）在同一用气场所安装两套供气系统或者使用两种以

上燃气；

（十二）使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案或者报废的气瓶充装的燃气；

（十三）侵占、压占、毁损、擅自暗埋或者移动燃气管道及设施；

（十四）法律、法规禁止的其他行为。

燃气经营企业发现单位或者个人有前款规定行为的，应当告知其立即停止相关行为并及时整改。单位或者个人拒不整改的，燃气企业经营应当及时向燃气管理部门报告，并采取暂时停止供气等相应的安全保护措施；涉嫌犯罪的，应当向公安机关报告。

【说明】

本条从反面规定燃气用户以及任何个人和单位在用气时的禁止性行为，进一步划定安全用气义务范围，增强用气安全保障。

【参考】

《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第四十六条 单位或者个人不得有下列行为：

（一）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气，在地下或者半地下建筑物内、高层建筑内使用瓶装燃气；

（二）向未取得燃气经营许可证的单位和个人购买燃气；

（三）盗用燃气、破坏燃气管道及设施；

（四）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（五）擅自安装、改装、拆除燃气管道及设施和燃气计量装

置;

(六)擅自改变燃气用途或者转供燃气;

(七)擅自倾倒燃气气瓶残液,或者用气瓶相互倒灌燃气;

(八)加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志;

(九)擅自操作燃气管道公共阀门;

(十)安装、使用不符合气源要求的燃气器具;

(十一)侵占、压占、毁损、擅自暗埋或者移动燃气管道及设施;

(十二)法律、法规禁止的其他行为。

燃气企业发现单位或者个人有前款规定行为的,应当告知其立即停止相关行为并及时整改。单位或者个人拒不整改的,燃气企业应当报告主管部门或者其他有关部门,并可以采取停止供气或者限制供气等相应的安全保护措施。涉嫌犯罪的,应当报告公安机关。

完成整改后申请恢复用气的,燃气企业应当在四十八小时内对整改情况进行核查,达到整改要求的,应当在二十四小时内恢复供气。

2. 《河南省燃气管理条例》

第三十五条 燃气用户以及相关单位和个人不得有下列行为:

(一)擅自操作公用燃气阀门;

(二) 将燃气管道作为负重支架或者接地引线;

(三) 安装、使用不符合国家质量标准或者不符合气源要求的燃气燃烧器具;

(四) 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置;

(五) 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气;

(六) 改变燃气用途或者转供燃气;

(七) 盗用燃气;

(八) 在同一房间使用两种以上燃气气源;

(九) 加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色;

(十) 倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌;

(十一) 法律、法规规定的其他禁止行为。

燃气经营企业发现用户有前款规定情形的,应当告知用户立即停止违反安全管理的行为,要求用户及时整改。用户拒不整改的,燃气经营企业可以按照供用气合同约定对该用户采取暂时停止供应燃气的措施,并应当报告燃气管理部门;属于其他主管部门职责范围的,由燃气管理部门移送相关主管部门。

用户整改后申请恢复用气的,燃气经营企业应当在四十八小时内对整改情况进行核查,达到整改要求的,应当在二十四小时内恢复供气。

3. 《广东省燃气管理条例》

第二十八条 任何单位和个人不得有下列行为:

- (一) 用明火试验是否漏气;
- (二) 自行拆卸、维修、改装气瓶阀门或者清除气瓶内的残液;
- (三) 气瓶与气瓶互相过气;
- (四) 给残液量超过规定的气瓶充装燃气, 用储罐、槽车直接向气瓶充装燃气;
- (五) 加热、摔、砸气瓶, 使用燃气时倒卧气瓶;
- (六) 在同一用气场所安装两套供气系统或者使用两种以上燃气;
- (七) 使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案或者报废的气瓶充装的燃气;
- (八) 法律、法规禁止的其他行为。

第五章 安全与应急处置

第三十条【应急预案】 燃气经营企业应当根据有关规定, 制定本单位的燃气应急预案, 建立应急管理制度, 配备专职抢修人员和必要的抢修设备、器材, 向社会和用户公布抢修电话。

燃气经营企业在接到燃气设施损坏、泄漏或者其他燃气事故的报告后, 应当立即派人抢修和处理, 情况严重的应当立即向燃气管理部门和消防救援机构报告。

【说明】

本条依据上位法，参考其他地区的管理经验，明确燃气经营企业在燃气事故预防与应急处置的责任与要求，确保燃气事故能够迅速、有效地抢修与处理。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第三十九条第二款 燃气经营者应当制定本单位燃气安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织演练。

第四十二条 燃气安全事故发生后，燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修。

燃气安全事故发生后，燃气管理部门、安全生产监督管理部门和公安机关消防机构等有关部门和单位，应当根据各自职责，立即采取措施防止事故扩大，根据有关情况启动燃气安全事故应急预案。

2.《特种设备安全监察条例》

第六十六条 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县级以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。

县以上特种设备安全监督管理部门接到事故报告，应当尽快核实有关情况，立即向所在地人民政府报告，并逐级上报事故情况。必要时，特种设备安全监督管理部门可以越级上报事故情况。

对特别重大事故、重大事故，国务院特种设备安全监督管理部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。

3.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第四十三条 燃气经营者应当建立燃气设施安全巡查制度，向社会公布二十四小时抢险、抢修电话。发生燃气安全事故后，燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，采取相关安全措施，组织抢险、抢修。燃气设施抢险、抢修时，有关单位和个人应当配合，不得阻挠或者干扰抢险、抢修。

【参考】

1.《大连市城镇燃气管理条例》

第三十七条 燃气经营者应当制定本单位的燃气安全事故应急预案，报经营活动所在地区（市）县燃气管理部门备案，并依法向社会公布。

燃气经营者应当配备应急人员和必要的应急装备、器材，每半年至少组织一次应急演练，提高燃气安全事故应急处置能力。

管道和瓶装燃气经营者应当设置抢险、抢修电话，保持通讯畅通，并向社会公布。

2.《淄博市燃气管理条例》

第四十三条 燃气经营企业应当制定燃气安全事故应急预案，报区县住房城乡建设主管部门备案。

燃气经营企业应当按照规定建立抢险抢修队伍，配备必要的

抢险抢修器材、防护用品、交通和通讯工具，并定期组织演练。

燃气经营企业应当设置抢险抢修电话，向社会公布，并设专岗每天二十四小时值班。

第四十四条第一款 燃气安全事故发生后，燃气经营企业应当立即启动燃气安全事故应急预案，组织抢险抢修，并在规定时间内向应急管理、住房城乡建设等有关部门报告。

3.《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第六十四条 燃气企业应当根据市、区应急预案的规定，制定本单位的燃气应急预案，报市燃气主管部门备案，并报告区燃气主管部门。燃气企业应当定期组织应急演练，并根据需要及时对预案进行修改。

建设单位应当组织施工单位、监理单位与燃气企业制定燃气管道及设施保护应急预案，将应急预案纳入现场技术交底的内容。

第六十六条 发生燃气安全突发事件的，燃气企业应当根据燃气应急预案，立即采取相应措施先行处置，防止事故扩大和次生灾害，并根据事件等级，按照程序向主管部门、应急管理、市场监督管理、消防救援等有关单位报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

有关部门应当根据事件等级，依照燃气突发事件应急预案，按照各自职责和业务范围，密切配合，做好燃气安全突发事件的指挥、处置等工作。

发生燃气泄漏等紧急情况，需要采取疏散人员、封锁交通、切断电源、断绝火源、入户抢险等紧急处置措施的，公安、应急管理、消防救援、交通运输、街道办事处、供电、物业服务等有关单位应当予以协助。

第三十一条【监督管理制度】 市燃气管理部门应当建立健全监督管理制度，对燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全进行监督检查，并将监督检查结果向社会公布，督促企业对存在的问题进行限期整改。

市燃气管理部门应当建立燃气经营企业的诚信档案和不良行为公示制度，记录燃气经营企业、燃气燃烧器具安装维修企业的违法、违规行为，并向社会公布。

【说明】

本条依据上位法，参考其他地区的管理经验，明确市燃气管理部门建立监督管理制度、诚信档案与不良行为公示制度的义务。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第七条 县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识。

【参考】

1.《长春市燃气管理条例》

第六十条 燃气主管部门应当建立健全燃气经营服务、质量、安全监督管理制度，并对燃气经营企业的经营活动进行监督检查，将监督检查结果向社会公布。

2.《洛阳市燃气管理条例》

第二十三条 燃气管理部门应当建立监督管理制度，对燃气经营企业的经营活动、服务情况、安全管理等状况进行年度考核评价，并向社会公布，督促燃气经营企业对存在的问题进行限期整改。

燃气管理部门应当加强燃气经营企业安全生产信用管理，按照有关规定对企业安全生产信用进行评定，建立燃气经营企业信用档案和不良行为公示制度，记录燃气经营企业违法、违规行为，并向社会公布。

3.《宁波市燃气管理条例》

第四十七条 燃气主管部门应当建立燃气经营者和燃气燃烧器具安装维修企业的诚信档案和不良行为公示制度，定期对燃气经营者的经营服务行为、燃气燃烧器具安装维修企业的安装维修行为进行检查和评价，并向社会公布检查和评价结果。

第三十二条【临时接管】 在管道燃气特许经营期限内，管道燃气经营企业在生产、经营过程中发生以下情形之一的，燃气管理部门可以依法终止协议，取消其管道燃气特许经营权，市、

县人民政府、燃气管理部门或者其授权的行政管理部门可以对管道燃气经营企业进行临时接管：

- （一）擅自转让、出租、质押特许经营权的；
- （二）存在重大事故隐患且拒不整改或者整改不到位的；
- （三）发生重大安全生产事故或者持续出现经营困难，可能造成停止供气的；
- （四）擅自停业、歇业，严重影响用户正常生产、生活和社会公共利益和安全的；
- （五）法律、法规规定和特许经营协议约定应当终止的其他情形。

特许经营权发生变更或者终止时，燃气管理部门应当采取有效措施保证燃气供应和服务的连续性与稳定性。

【说明】

本条依据上位法规定，参考其他设区市的管理规定，要求市、县人民政府或其授权部门在特定情形下对管道燃气供应企业进行临时接管，以保障燃气供应的连续性和公共安全。

【依据】

1.《城镇燃气管理条例》

第二十一条 有下列情况之一的，燃气管理部门应当采取措施，保障燃气用户的正常用气：

- （一）管道燃气经营者临时调整供气量或者暂停供气未及时恢复正常供气的；

(二)管道燃气经营者因突发事件影响供气未采取紧急措施的;

(三)燃气经营者擅自停业、歇业的;

(四)燃气管理部门依法撤回、撤销、注销、吊销燃气经营许可证的。

2.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第二十三条 在管道燃气特许经营期限内,管道燃气经营者有下列情形之一的,燃气管理部门可以依法终止协议,取消其管道燃气特许经营权,并可以实施临时接管:

(一)擅自转让、出租、质押特许经营权的;

(二)存在重大事故隐患且拒不整改或者整改不到位的;

(三)因管理不善,发生重大质量事故、生产安全事故的;

(四)擅自停业、歇业,严重影响到公共利益和公共安全的;

(五)法律、法规规定和特许经营协议约定应当终止的其他情形。

特许经营权发生变更或者终止时,燃气管理部门应当采取有效措施保证燃气供应和服务的连续性与稳定性。

【参考】

1.《鞍山市城镇燃气管理条例》

第二十三条第二款 在管道燃气特许经营期限内,管道燃气经营者有下列情形之一的,燃气管理部门应当依法终止协议,取消其管道燃气特许经营权,并可以实施临时接管:

- (一) 擅自转让、出租特许经营权的；
- (二) 擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；
- (三) 因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；
- (四) 擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；
- (五) 法律、法规禁止的其他行为。

2.《洛阳市燃气管理条例》

第二十四条 管道燃气经营企业有下列行为之一的，市、县（市）燃气管理部门应当报经同级人民政府批准，依法终止特许经营协议，取消其特许经营权，并可实施临时接管：

- (一) 擅自转让、出租特许经营权的；
- (二) 擅自将所经营财产进行处置或者抵押的；
- (三) 因管理不善，发生重大质量及安全事故的；
- (四) 擅自停业、歇业，严重影响公众利益和安全的；
- (五) 未按照燃气发展规划配套建设燃气设施的，燃气管理部门要求整改而拒不整改的；
- (六) 无正当理由，在管网覆盖或者能够覆盖区域内拒绝供气的；
- (七) 违反价格法律、法规规定，价格管理部门要求整改而未整改的；
- (八) 法律、法规禁止的其他行为。

第六章 法律责任

第三十三条【衔接条款】 违反本条例规定的行为,法律、法规已有法律责任规定的,从其规定。

依法实行相对集中行政许可权和相对集中行政处罚权的,按照有关规定实施。

【说明】

本条将行为处罚与其他部门法的法律法规相衔接,依照上位法进行责任认定,另外结合本市行政许可权和行政处罚权行使的实际情况,保留第二款规定。

【依据】

《广西壮族自治区燃气管理条例》

第五十二条 违反本条例规定的行为,法律、行政法规已有法律责任规定的,从其规定。

【参考】

《海口市燃气管理条例》

第三十条 违反本条例规定的行为,本条例未设定处罚的,依照有关法律、法规的规定处罚。

本条例规定的违法行为,根据国务院相对集中行政处罚权的规定已经确定集中由综合行政执法部门处理的,从其规定。

第三十四条【法律责任一】 燃气管理、行政处罚机构、公安机关、市场监督管理、应急管理、交通运输行政主管部门或者其他负有安全生产监督管理职责的行政主管部门依法进行燃气

安全监督检查时,对于不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材应当依法予以查封或者扣押,并在十五日内依法作出处理决定。

【说明】

本条依据上位法,参考其他省市的管理经验,规定燃气管理、行政处罚机构、公安机关、市场监督管理、应急管理、交通运输行政主管部门或者其他负有安全生产监督管理职责的行政主管部门在燃气安全监督检查中的执法权限和处理程序。

【依据】

1.《中华人民共和国安全生产法》

第六十五条第四项 应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作,对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查,行使以下职权:

(四)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押,对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封,并依法作出处理决定。

2.《中华人民共和国特种设备安全法》

第六十一条第三项 负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时,可以行使下列职权:

(三)对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重

事故隐患的特种设备实施查封、扣押；

3.《特种设备安全监察条例》

第五十一条第三项 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：

（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。

4.《广西壮族自治区燃气管理条例》

第四十八条 燃气管理、市场监督管理、应急管理等部门依法对燃气经营者进行燃气安全监督检查时，对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法储存、使用、经营、运输的燃气应当予以查封或者扣押，对违法储存、使用、经营燃气的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

【参考】

1.《长沙市燃气管理条例》

第四十五条 燃气主管部门或者其他有关主管部门依法进行燃气安全监督检查时，对于不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材应当予以查封或者扣押，并在十五日内依法作出处理决定。

对燃气主管部门或者其他有关主管部门依法扣押的燃气气瓶以及瓶内燃气，应当采取相应的安全保管措施。气瓶集中存放

时，可以采取抽取瓶内燃气等安全保管措施。

燃气主管部门或者其他有关主管部门发现使用不符合安全技术规范要求或者存在严重安全隐患气瓶的行为的，应当移送市场监督管理部门处理。

2.《湖南省燃气管理条例》

第二十九条 燃气主管部门或者其他有关主管部门依法进行燃气安全监督检查时，对于不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材应当予以查封或者扣押，并在十五日内依法作出处理决定。

第三十五条【法律责任二】 未按照规定配套建设燃气设施的，由燃气管理部门责令限期整改，行政处罚机构并处一万元以上十万元以下罚款。拒不整改的，住房和城乡建设行政主管部门不予办理主体工程的竣工验收备案。

【说明】

本条根据本市实际管理需求，保留该条关于对未按照规定配套建设燃气设施以及拒不整改行为设置法律责任的规定。

【依据】

《城镇燃气管理条例》

第四十八条 违反本条例规定，燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进

行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。

第三十六条【法律责任三】 违反本条例第十一条规定，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期改正，并由行政处罚机构按以下规定进行处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）建设单位违反第一款规定，在工程开工前未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况的，处一万元以上五万元以下罚款；

（二）施工单位违反第二款第四项、第五项规定进行施工作业的，对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款。

【说明】

本条针对违反在工程开工前未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况的行为，施工中擅自移动和启闭调压箱、管道阀门等燃气设施的行为，施工中使用机械铲、空气锤、挖掘机、推土机、风镐等机械设备进行作业的行为和占压、碰撞燃气设施的行为设置法律责任。

【依据】

《城镇燃气管理条例》

第五十条 违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原

状或者采取其他补救措施，对单位处 5 万元以上 10 万元以下罚款，对个人处 5000 元以上 5 万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）进行爆破、取土等作业或者动用明火的；

（二）倾倒、排放腐蚀性物质的；

（三）放置易燃易爆物品或者种植深根植物的；

（四）未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。

违反本条例规定，在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的，依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进行处罚。

第五十二条 违反本条例规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的，由燃气管理部门责令改正，处 1 万元以上 10 万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

【参考】

1.《沈阳市燃气管理条例》

第四十条 违反本条例第三十四条规定，在燃气设施保护范围内未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案、采取相应的安

全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，由市或者区、县（市）城乡建设主管部门责令改正，对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.《长春市燃气管理条例》

第七十一条 违反本条例规定，在燃气设施安全保护范围内从事下列活动之一的，由燃气主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）进行爆破、取土等作业或者动用明火的；

（二）倾倒、排放腐蚀性物质的；

（三）放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物的；

（四）未与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。

违反本条例规定，在燃气设施安全保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的，依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进行处罚。

第三十七条【法律责任四】 违反本条例第十四条规定，擅自

在管道燃气已覆盖的区域内新建气化站、瓶组气化站等管道供气装置的,由燃气管理部门责令停止建设或者停止使用,并由行政处罚机构处五万元以上十万元以下罚款;造成用户损失的,由建设单位给予赔偿。

【说明】

本条根据本市实际管理需求和实践经验,保留该条关于擅自在管道燃气已覆盖的区域内新建气化站、瓶组气化站等管道供气装置行为设置法律责任的规定。

第三十八条【法律责任五】 违反本条例第十七第四款条规定,擅自变更燃气储配站、门站、气化站、加气站、供应站、调压站等燃气设施设立地点的,由燃气管理部门责令改正,并由行政处罚机构处三千元以上三万元以下罚款。

【说明】

本条根据本市实际管理需求和实践经验,保留擅自变更燃气供应站点或者燃气存放点的行为法律责任,并明确燃气供应站点或者燃气存放点具体的类型为燃气储配站、门站、气化站、加气站、供应站、调压站等燃气设施

第三十九条【法律责任六】 违反本条例第十八条第三款规定,燃气经营企业向用户使用的燃气钢瓶充装燃气时,混装不同种类的燃气或者充装不符合国家标准的燃气的,由市场监督管理行政主管部门责令限期改正,没收违法所得,并处一万元以上十

万元以下罚款。

【说明】

本条依据上位法规定，参考其他设区市的管理经验，对燃气经营企业向用户使用的燃气钢瓶混装不同种类燃气或者充装不符合国家标准燃气的行为，设置法律责任。

【依据】

《特种设备安全监察条例》

第八十条第二款 移动式压力容器、气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其充装资格。

第四十条【法律责任七】 违反本条例第二十三条第一款规定，未依法开展入户安全检查服务的，由燃气管理部门责令限期改正，并由行政处罚机构处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证。

违反本条例第二十三条第二款规定，第二十九条第二款规定，向应当采取暂时停止供气措施的用户提供燃气的，由燃气管理部门责令限期改正，行政处罚机构并处一万元以上十万元以下罚款。

【说明】

本条参考其他设区市的管理经验，结合本市城镇燃气管理需

求,对未依法开展入户安全检查服务的和向应当采取暂时停止供气措施的用户提供燃气的行为设置法律责任。

【参考】

1. 《广东省燃气管理条例》

第三十七条 违反本条例第二十二规定,未按要求免费开展入户安全检查、未建立安全检查档案或者入户安全检查弄虚作假的,由县级以上人民政府燃气管理部门责令限期改正,处一万元以上十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,吊销燃气经营许可证。

2. 《广东省气瓶安全条例》

第四十一条 违反本条例第二十六规定,瓶装燃气销售单位或者气瓶充装单位未按照规定对用户进行入户安全使用指导检查的,由燃气行政主管部门责令限期改正并给予警告,并可处一万元以上三万元以下罚款。

3. 《长沙市燃气管理条例》

第四十六条 违反本条例规定,燃气经营者有下列行为之一的,由燃气主管部门责令限期改正,处二万元以上十万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:

(三)违反本条例第十七条第三款规定,未对瓶装燃气用户用气场所进行随瓶入户安全检查,保留检查记录并按照规定上传的;

4. 《大连城镇燃气管理条例》

第四十四条 管道和瓶装燃气经营者违反本条例规定，向不符合安全用气条件的燃气用户提供燃气的，由燃气管理部门责令限期改正，并由行使城镇燃气行政处罚权的机关处一万元以上十万元以下罚款。

第四十一条【法律责任八】 违反本条例第二十四条第五项规定，未建立燃气用户信息化档案或者档案缺漏的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，由行政处罚机构处一万元以上五万元以下罚款。

【说明】

本条参考其他设区市的管理经验，结合本市城镇燃气管理需求，对未建立燃气用户信息化档案或者档案缺漏的行为设置法律责任。

【参考】

《大连城镇燃气管理条例》

第四十五条 管道和瓶装燃气经营者违反本条例第二十九条规定，未建立燃气用户信息化档案或者未按规定时限更新用户信息化档案信息的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，由行使城镇燃气行政处罚权的机关处一万元以上五万元以下罚款

第四十二条【法律责任九】 违反本条例第二十六条第一项

规定,向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的,由燃气管理部门责令限期改正,行政处罚机构处一万元以上十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,吊销燃气经营许可证;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责;燃气经营企业的分支机构、员工实施上述行为的,燃气经营企业应当承担责任。

违反本条例第二十六条第二项、第三项规定,由燃气管理部门责令限期改正;逾期未改正的,由行政处罚机构处五万元以上二十万元以下罚款。

【说明】

本条根据上位法规定,参考其他设区市的管理经验,结合本市城镇燃气管理需求,对向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的行为,超出燃气设计标准规范储存燃气和利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气的行为设置法律责任。

【依据】

《城镇燃气管理条例》

第二十五条 燃气经营者应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆加强管理,并承担相应的责任。

第四十六条 违反本条例规定,燃气经营者有下列行为之一的,由燃气管理部门责令限期改正,处1万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,吊销燃气经

营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气的；

（二）倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的；

（三）未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业的；

（四）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的；

（五）在不具备安全条件的场所储存燃气的；

（六）要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务；

（七）燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查。

【参考】

1. 《安徽省城镇燃气管理条例》

第五十一条 违反本条例第三十条第一项至第六项规定，有下列情形之一的，由城市管理部门责令限期改正，处二万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气;

(二)倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证;

(三)未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业;

(四)向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气;

(五)在不具备安全条件的场所储存燃气;

(六)要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的有偿服务。

2. 《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第三十七条 瓶装燃气企业不得有下列行为:

(一)销售未按照规定安装气瓶二维码、无气瓶流转信息的气瓶;

(二)超出燃气设计标准规范储存燃气;

(三)利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气,但直接为预约用户提供送气服务的除外;

(四)向未签订供用气合同的非居民用户提供瓶装燃气;

第七十六条 违反本条例第三十七条第一至四项规定的,由主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下罚款。

第四十三条【法律责任十】 违反本条例第二十九条第一款第一项至第十一项规定的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，由行政处罚机构对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处一千元以上五千元以下罚款。

【说明】

本条参考其他设区市的管理经验，结合本市城镇燃气管理需求，对燃气用户以及任何单位和个人施行燃气使用禁止设置法律责任。

【参考】

《深圳经济特区城市燃气管理条例》

第四十六条 单位或者个人不得有下列行为：

- （一）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气，在地下或者半地下建筑物内、高层建筑内使用瓶装燃气；
- （二）向未取得燃气经营许可证的单位和个人购买燃气；
- （三）盗用燃气、破坏燃气管道及设施；
- （四）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；
- （五）擅自安装、改装、拆除燃气管道及设施和燃气计量装置；
- （六）擅自改变燃气用途或者转供燃气；
- （七）擅自倾倒燃气气瓶残液，或者用气瓶相互倒灌燃气；
- （八）加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志；

- (九) 擅自操作燃气管道公共阀门;
- (十) 安装、使用不符合气源要求的燃气器具;
- (十一) 侵占、压占、毁损、擅自暗埋或者移动燃气管道及设施;
- (十二) 法律、法规禁止的其他行为。

燃气企业发现单位或者个人有前款规定行为的,应当告知其立即停止相关行为并及时整改。单位或者个人拒不整改的,燃气企业应当报告主管部门或者其他有关部门,并可以采取停止供气或者限制供气等相应的安全保护措施。涉嫌犯罪的,应当报告公安机关。

完成整改后申请恢复用气的,燃气企业应当在四十八小时内对整改情况进行核查,达到整改要求的,应当在二十四小时内恢复供气。

第八十一条 违反本条例第四十六条第一款第一至十一项规定的,由主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对单位处五万元以上十万元以下罚款,对个人处一千元以上五千元以下罚款。

第七章 附 则

第四十四条【实施日期】 本条例自 2025 年 月 日起施行。

【说明】

本条规定实施日期。

关于《南宁市城镇燃气管理条例（修订草案）》 修订说明

现就《南宁市城镇燃气管理条例（修订草案）》（以下简称《条例（修订草案）》）的有关情况，作如下说明：

一、立法的必要性

南宁市深入贯彻落实党中央、国务院提出的关于燃气安全管理的系列决策部署和新要求，深入推进全市燃气行业安全专项整治，致力于提升城镇燃气安全保障水平，预防和减少安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。南宁市已于 1998 年首次发布《南宁市燃气管理条例》，又分别于 2002 年、2005 年、2013 年和 2021 年进行了四次修订，一直致力于积极建立和完善法治化、理论化城镇燃气管理新模式。2023 年，广西壮族自治区完善修订了 2019 年制订的《广西壮族自治区燃气管理条例》。同时，自 2021 年修订完成《南宁市燃气管理条例》后，本市在开展城镇燃气管理工作的过程中遇到了新挑战，也形成了不少有效管理经验，至此，本市为匹配区级立法，衔接现实管理需求，本局牵头启动修订《南宁市燃气管理条例（2021 年修正）》（以下简称《燃气条例（2021）》），以此进一步落实责任，强化燃气管

理，加强燃气设施保护，全面规范城镇燃气安全生产工作，防范遏制燃气安全风险隐患，构筑“全主体、全链条、全覆盖”责任体系，做好城镇燃气规划、建设、管理、经营服务、使用以及安全应急工作，开展修订《燃气条例（2021）》工作的必要性体现在以下四个方面：

（一）行政部门职权分配界限有待进一步明晰

城镇燃气管理工作具有综合性和复杂性，涉及要素多，保护范围广，监管难度大，但是目前主要依靠市县两级燃气主管部门实施监管，监管力度、覆盖面都严重不足，需要多个行政主管部门协同开展，共同推进。但目前，各行政部门协同联动不足，管理职能存在交叉或者空缺部分，导致实际工作开展易因为主体责任不明，一定程度上阻碍城镇燃气管理工作的推进。近年来我市在燃气监管方面积累了一些好的做法，各行政部门在燃气管理工作开展过程也有一定的职权范围划分，为更明确各行政部门的职权范围，更好地协同管理城镇燃气，有待通过立法予以固化和明晰。

（二）城镇燃气建设和管理的监管措施有待加强

近年来随着燃气市场化进程的加快，燃气市场竞争十分激烈，受利益驱动的影响，不断涌现燃气建设运营中的违规建设、违规经营等行为，其中较为突出的有：一是设施建设方面存在未经主管部门审查同意，无资质设计或者无资质施工即启动建设的现象。二是经营方面，存在无资质运营，或者经营过程缺少安全

防护设施、消防设施或者事故应急防范措施的情形。三是燃气经营企业内部管理方面。部分站点的工作人员缺乏必要的安全常识，职业素养欠缺，导致燃气安装、使用存在安全隐患。另外，还存在部分燃气供应站点违法倒灌、充装的现象。四是燃气用户安全使用方面，燃气用户存在不配合实名使用燃气、拒绝入户检查等行为。这些问题若不能得到有效遏制，将严重威胁公共安全和人民生命安全，亟待通过立法，强化管理手段，规范城镇燃气的经营和使用。

（三）燃气供用气双方的主体责任规定欠缺

燃气供用气双方是承担燃气安全义务和风险的第一主体，明确这两主体行为规范和禁止行为尤为重要。作为经营城镇燃气的获益方，燃气经营企业应当承担生产、供应、使用等方面的安全责任。但不少单位和个人在利益驱动下，既没有符合国家安全规范要求的经营场所、设施，更没有技术上和管理上的保证。无证经营者通过任意抬价、压价以及低价诱骗等方式扰乱市场，对合法经营者产生极大的冲击的同时，更是严重威胁燃气用户的安全。另一方面，燃气用户拒不配合入户检查或不遵守用气规定导致安全隐患，甚至引发安全事故发生事件对社会公共安全是极大的威胁。但现行《燃气条例（2021）》虽然规定了燃气企业应当履行、承担的安全义务，但欠缺系统性，规制燃气用户行为方面几乎空白，欠缺明确规定。因此供用气两主体的义务均有待通过立法进一步予以明确和完善。

（四）社会安全用气意识不足

近年来，习近平总书记多次对安全生产作出重要指示，强调生命重于泰山，要求树牢安全发展理念。尽管各地都加强了安全用气知识宣传，但从燃气用户不配合安全用气、入户检查情况频发的情况来看，公众对不安全使用燃气的危险性、危害性认识程度还远远不足，因此有必要通过立法增强社会安全用气的意识，有效预防和减少燃气安全事故的发生。

综上，为了依法保障我市城镇燃气管理，维护用户和经营企业的合法权益，强化相关职能部门的燃气安全监管职责，保证燃气供应系统的安全运行，形成燃气供应更稳定、利用更广泛、设施更完善、运营更规范、安全更可靠的燃气发展格局，亟需启动修订《燃气条例（2021）》工作，依法明确部门职责，强化监管措施，依法促进对燃气的管理和使用。

二、立法过程

为完成起草工作，2025年3月，南宁市住房和城乡建设局牵头开展《条例（修订草案）》的立法修订工作。通过收集、整理、研究上位法及其他省市的地方性法规、规章和规范性文件等资料，于同月形成《法律法规依据汇编》；同时，整理我市燃气行业发展、燃气安全管理以及现行法规执行过程中存在的各种问题，并针对发现的问题，于4月初形成《条例（修订草案）》《立法指引》。

三、主要内容

为使《条例（修订草案）》逻辑体系清晰，立法篇章选择分章设置，共设置六章：第一章总则、第二章建设与发展、第三章经营与服务、第四章使用与器具管理、第五章安全与应急处置、第六章法律责任以及第七章附则，逻辑以燃气管理的全过程为主线，从前期规划建设，到具体经营服务与使用管理，再到实现保障燃气管理综合效力的安全监管与应急处置，最后明确法律责任提升实际规范效果，层层递进，系统构建全方位的燃气管理制度。

（一）第一章总则的规定

本章首先明确立法目的和依据、适用范围、基本原则。立法目的保留突出强调本市立法重心为“加强燃气管理，保障燃气供应和使用安全，维护用户和经营企业的合法权益”。适用范围与相关法律、行政法规相衔接，涵盖本市行政区域内城镇燃气的规划、建设、经营等活动，同时在上位法的范围内增加明确氢气、丙烷和醇基混合燃料这三类气体的生产、使用不适用本条例。管理原则呼应立法目的，确定为“安全第一、统筹规划、确保供应、规范服务、节能高效”。其次，明确市、县（市、区）人民政府、乡镇人民政府、街道办事处和各行政主管部门的职责范围，明晰管理职权界限。市、县（市、区）人民政府负责加强对城镇燃气工作的领导，承担将燃气管理工作纳入国民经济和社会发展规划以及安全生产等规划等职责。乡镇人民政府、街道办事处应当做好辖区内的燃气安全宣传工作，协助做好燃气使用安全入户检查等工作。本市行政辖区内的城镇燃气主管部门为市住房和城乡建设

设行政主管部门，负责统筹、指导、督促城镇燃气管理工作。明确设置燃气管理部门所属燃气行业机构负责与燃气相关的事务性、服务性工作；列举市场监管行政主管部门、公安机关、交通运输行政主管部门、应急管理行政主管部门、消防救援机构、商务行政主管部门和行政处罚机构这七个行政部门在城镇燃气管理领域具体的职责，着力形成工作合力。另外，推行数字赋能燃气安全监管，对燃气安全实现精准调控，提升燃气管理的数字化、智慧化水平。最后，规定了公众参与制度，提出燃气行业协会加强行业自律管理与媒体开展燃气使用安全公益性宣传的义务。

（二）第二章建设与发展的规定

本章主要对燃气总体建设与发展活动制定规则。首先，明确加大对城镇燃气设施建设的投入力度，鼓励社会资本参与投资建设城乡燃气设施，有计划、分步骤推进城镇燃气管网和设施建设是城镇燃气建设与发展的总体方向。其次，对燃气设施的建设条件、竣工验收和建设保护措施予以明确，同时特别针对现实保护需求要求轨道交通、高压输电等项目建设时，建设单位应当按照燃气管道及设施保护相关标准和规范，在设计阶段进行分析和评价，在施工和使用阶段做好设计效果验证并采取相应保护措施。另外，明确燃气工程安装费、迁移燃气设施的费用承担主体，避免出现重复收费损害用户权益的情形。最后，明确管道供气装置的禁止建设区域和瓶装燃气的禁用区域，进一步限制建设和发展边界。

（三）第三章经营与服务的规定

第三章以燃气经营企业的经营活动为核心进行规定。首先，仍保留了《燃气条例（2021）》关于燃气经营企业开展经营应当具备国家和自治区规定的条件这一基调性规则。其次，从燃气设施设立需领取合格标识的程序规定和瓶装燃气经营全过程跟踪管理制度的建立两方面细化燃气企业开展经营活动的基本要求。随后，分别就气瓶检验、管道燃气设施的维护与更新、开通前检测、用气量计量四个经营过程中的安全保障环节作出规定，多角度强调燃气经营企业在安全保障领域的义务和责任。最后，从体系化建立服务保障的角度，分别制定了免费检查服务，服务质量保障体系、燃气钢瓶管理和燃气经营禁止行为四条规定，其中特别强调了免费入户检查的重要义务，并从正反两面强调燃气经营企业应当履行的义务和禁止施行的行为，加强燃气经营企业的安全保障责任。

（四）第四章使用与器具管理的规定

本章对燃气安全使用和器具管理行为制定规则。一方面，从正面对燃气用户用气行为提出要求，包括遵守安全用气规则、使用合格的燃气燃烧器具和统一配送的气瓶，配合燃气经营企业入户安全检查等，其中特别明确出租屋燃气用户对承租人即实际使用人的提示注意义务，填补燃气用户和实际使用人不一致情形下责任主体的如何明确的空白。另一方面，规定燃气使用的禁止行为，通过具体禁止行为的罗列，强化《条例（修订草案）》的宣

示和震慑作用。

（五）第五章安全与应急处置的规定

本章主要响应“保障燃气使用安全”的立法目的。首先，明确燃气经营企业制定燃气事故应急预案的义务，要求燃气经营企业发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除事故隐患，情况严重的，还应当及时向燃气管理、安全生产监督管理和公安消防等部门报告。其次，要求市燃气管理部门建立监督管理制度、企业诚信档案和不良行为公示制度，规范监管制度，确保监管公开化。最后，规定临时接管制度，管道燃气经营企业出现重大安全事故、停业歇业等危及公共利益、公共安全的情形时，市、县人民政府或其授权部门可对其进行临时接管，确保燃气能够正常、持续供应。

（六）第六章法律责任的规定

本章对条例设定的禁止行为设置法律责任。首先，制定衔接条款，违反本条例规定的行为，法律法规已有法律责任规定的，从其规定，体现条例可操作性以及补充性的特点。其次，结合本市实际管理需求，保留《燃气条例（2021）》关于不符合安全生产标准的设施设备等的查封扣押及处理的规定，以及保留对未符合安全建设条件即开展建设活动，未按规定配套建设燃气设施，擅自在管道燃气覆盖区域新建供气装置的行为设置的法律责任规定。另外，结合新的管理需求和管理经验，增加关于未依法开展入户安全检查服务、未建立燃气用户信息化档案或者档案缺

漏、向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气等燃气经营企业的禁止行为逐项设置处罚措施。最后，对于新增的燃气用户义务和禁止性规定，设置对应的法律责任，为严格执法提供有力支撑。

四、需要说明的问题

（一）关于各级政府、行政管理部门、燃气经营企业、用户权责体系的构建

为了压紧压实燃气安全管理的全链条全环节监管责任，结合我市燃气管理工作实际，明确了四方责任体系：一是明确了市、县级市、区人民政府及镇人民政府（街道办事处）管理责任和工作机制，确保各级政府在燃气安全管理中各司其职、协同推进，为燃气安全管理工作提供坚实的组织保障；二是明确了相关管理部门的监管责任，实现燃气管理的全链条、全环节监管；三是体系化规定了燃气经营企业在建设、经营领域的安全责任义务，包括制定燃气供应企业的安全管理规范，明确燃气经营准入要求以及安全检查流程等基本制度，保障燃气安全稳定供应；强化责任意识，从源头上预防燃气安全事故的发生；四是明确燃气用户的用气安全义务和配合检查等义务，共同推动燃气安全管理工作的落实。

（二）关于燃气建设与发展的细化规定

《条例（修订草案）》落实上位法中对燃气设施建设与发展的管理要求，参考外地立法增加现实需求的管理规定。一是考虑

到轨道交通、高压输电等项目容易产生杂散电流可能造成地下天然气管线腐蚀影响的，规定了杂散电流防护要求，更具可操作性；二是为了保障公共安全的需要，市人民政府住房和城乡建设行政主管部门可以根据燃气发展和燃气管网建设情况，划定禁止和限制使用瓶装燃气的区域，并向社会公布，从源头上减少瓶装燃气可能引发的安全隐患。

（三）关于事故预防和处置规定

《条例（修订草案）》回应燃气安全管理的现实需求，专章强化规定安全管理和燃气事故处置制度，主要从三个层面展开具体的制度设计。一是明确政府职责，包括各级政府及燃气管理部门建立日常燃气安全管理机制的职责、燃气安全预警和应急预案制度、政府燃气安全检查、临时接管制度。二是明确燃气经营企业的安全管理义务和燃气事故的应急处置制度，强调了燃气经营企业的入户安检责任及协助用户履行隐患整改义务。增设用户的安全用气义务，明确用户端隐患整改要求，对燃气用户配合燃气经营企业安检及隐患整改作出规定。三是明确第三方对燃气管道设施保护要求，主要从建设施工的查询义务、建设施工的安全保护义务两个层次约束建设行为，以达到全方面预防效果。

南住建函〔2025〕671 号附件 4

市直有关单位名单

市发展改革委、市教育局、市科技局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市文广旅局、市卫健委、市应急局、市市场监管局、市国动办、市市政园林局（市城管综合执法局）、市政务服务局、市大数据局、市国资委、市消防救援支队、市气象局、南宁交通投资集团。